בע"ה

# סיכום הלכות שטרות

סימנים מב, מד, מט בחו"מ

כתיבה: אפרים שרם – shremim@gmail.com

# טעויות ובעיות בשטרות

# (מב)

## א. כתיבה בכל כתב ולשון

מובא בגמרא (גיטין יט, ב) שגט שנכתב בכל לשון כשר וכך גם בכל כתב, והוא הדין לכל שטר חוב שנכתב באופן כזה. **הטור** העתיק את הדין הזה, והוסיף שיש צורך שהסופר ידקדק היטב באותו כתב שלא יהיו בו כל מיני שינויים. כך פסק גם **השו"ע** (מב, ב).

יש לציין שלגבי כתיבת גיטין וכתובות הדין מורכב יותר, כמפורט ב**שו"ע** (אה"ע קכו, א).

## ב. כתיבה שיכולה להזדייף

### 1. חומר שעשוי להזדייף

#### *i. יסוד הדין*

מובא בגמרא (גיטין כא, ב – כב, ב):

> ר' יהודה בן בתירא אומר: אין כותבין לא על הנייר המחוק ולא על הדיפתרא, מפני שהוא יכול להזדייף, וחכמים מכשירין... וחכמים מכשירין. מאן חכמים? אמר רבי אלעזר: ר' אלעזר היא, דאמר: עדי מסירה כרתי. ואמר ר"א: לא הכשיר ר"א אלא לאלתר, אבל מכאן עד עשרה ימים - לא, חיישי' דילמא הוה ביה תנאה וזייפתיה; ור' יוחנן אמר: אפי' מכאן עד עשרה ימים, דאם איתא דהוה ביה תנאי, מידכר דכירי. ואמר ר"א: לא הכשיר ר"א אלא בגיטין, אבל בשאר שטרות - לא, דכתי': ונתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים; ורבי יוחנן אמר: אפי' בשטרות. והכתיב: למען יעמדו ימים רבים! התם עצה טובה קמ"ל.

אם כן, ר' אלעזר מכשיר גט שנכתב על נייר שעשוי להזדייף (קל למחוק דברים ולכתוב חדשים בלי שישימו לב) מפני שלדעתו עיקר הגירושין מתבצע בזכות נוכחות העדים ולא בגלל השטר. נחלקו אמוראים שתי מחלוקות: א. עד מתי ר' אלעזר הכשיר, שר' אלעזר טען שהוא הכשיר רק לאלתר ולא לאחר זמן, ור' יוחנן סבר שהוא הכשיר לאחר זמן. ב. האם הוא הכשיר בשטרות אחרים, שלדעת ר' אלעזר הוא לא הכשיר בשטרות אחרים מפני שיש צורך שהם יוכלו להתקיים לזמן רב. ולדעת ר' יוחנן הוא התיר אף את זה. נחלקו הפוסקים כיצד לפסוק.

**הרי"ף**, **הרמב"ם והר"ן** פסקו כמו ר' יוחנן במחלוקת הראשונה ולא בשניה, מפני שבכמה מקומות (גיטין יא, א; כב, א) מוכח מהגמרא שצריך שהשטר והכתב לא יוכלו להזדייף. **הרא"ש** אף הוא פסק כמותם, וכתב ש**ר"ח** פסק כדעת ר' יוחנן גם במחלוקת השניה שאפשר לכתוב שטר מכירה באופן כזה. הרא"ש הוסיף על כך שזה לא מסתבר. ואחר כך כתב שייתכן שר' יוחנן הכשיר בשטרות רק לאלתר (וכך באמת הציעו **תוספות**), ואז אפשר לומר שהלכה כמותו וכך להסביר את ר"ח. **והטור** כתב בצורה החלטית יותר ששטר כזה פסול גם לאלתר.

**השו"ע** (מב, א) פסק כמו רוב הפוסקים, ולכן אם כתב שטר על חומר העשוי להזדייף – פסול לגבות בו לאלתר.

גם **הב"ח** פסק שיש לפסול שטר כזה לאלתר. אולם **הש"ך** כתב שמשמע מדברי הרא"ש שיכול להיות שהוא מסכים לדברי ר"ח לפי פירושו השני ולכן מכשיר לאלתר. ועוד

הראה שגם **רי"ו** כתב שיש מכשירים שטר כזה, וגם **הרשב"א** הסביר את דברי ר' יוחנן כהצעת הרא"ש. לאור זאת הוא נשאר בספיקא דדינא לגבי הכשר שטר כזה לאלתר. אחר כך הוא הביא ראיות נוספות שיש לפסוק כמו פשט דברי ר"ח ולהתיר לגבות בשטר כזה אפילו לאחר זמן, ונשאר בצ"ע.

### ii. *שטרי הקנאה*

**הר"ן** כתב שהאיסור לכתוב כך היא רק בשטרות שעומדים לראיה, אבל שטרי הקנאה אפשר לכתוב על חומר כזה, מפני שהם לא נועדו לראיה אלא לבצע את עצם ההעברה.

**הרמ"א** (מב, א) פסק את דברי הר"ן ששטר הקנאה כשר.

**הב"ח** הוכיח **מתוספות** שצריך לפחות עדי מסירה, כי במקרה כזה הם פועלים את הקניין. אולם **הפרישה** ו**הש"ך** כתבו שלא צריך ודי בעדי החתימה. הש"ך הסביר שתוספות באו לומר שלמ"ד שעדי מסירה מבצעים את הגירושין לא צריך שיהיה מוכח מתוך השטר מה הכוונה, אבל לא באו לומר שבשטרות שבהם לא צריך עדים (כמו שטרות מכירה) יש צורך בעדי מסירה. לדידו אם המוכר הודה שהקנה את השדה – די בזה.

### iii. *כתיבה שלא כתיקון חכמים*

נחלקו ראשונים מה הדין אם אדם כתב שטר שלא כתיקון חכמים, כגון שבזמן הזה כתב שטר מקושר שלא נוהגים בו יותר. **הנימוקי יוסף** כתב בשם **הר"ש** שאם כתב כיום גט מקושר במקום גט פשוט (היום כבר לא מקובל לכתוב גט כזה), הרי הוא פסול מפני שלא נעשה כתקנת חכמים, למרות שאין סיבה מהותית לפסול אותו.

אחרי ש**הד"מ** העתיק את הנימוקי יוסף, הוא כתב שיש מי שחולק על זה. כוונתו **לרמב"ן**, שהתייחס למקרה דומה של מי שלא מילא לגמרי אחרי הוראות חכמים. שם מדובר בצורך לחזור מעניינו של השטר בשורה האחרונה, והוא קבע שבמקרה כזה יש לפסול רק אותה ולהכשיר את השאר (לשם השוואה – פוסקים אחרים שם חלקו עליו וסברו שיש לפסול שטר כזה לגמרי).

**הרמ"א** (מב, א) העתיק את דברי הנימוקי יוסף בסתם, והבין שהר"ש שהזכיר הוא הרא"ש, שפסק ששטר שלאחזר מעניינו בשיטה אחרונה פסול לגמרי כי לא נעשה כתיקון חכמים. אחר כך כתב שיש חולקים וכתב שכך יש לפסוק, והפנה לדברי השו"ע להלן (מד, א), שם נפסק כמו הרמב"ן שלא לפסול שטר שלא החזיר מעניינו בשורה אחרונה, וכתב שכך יש לפסוק.

אולם **הש"ך** טוען שאין קשר בין הדברים, והנמוק"י לא כוון לרא"ש אלא לרשב"ם, שכתב שכל שטר שנעשה שלא כתיקון חכמים לא נתנו לו דין שטר וממילא פסול. המחלוקת בסימן מד אינה בשאלה האם שטר שנעשה שלא כתיקון חכמים פסול, אלא האם שטר שלא הוחזר מעניינו בשיטה אחרונה נחשב כשטר שלא נעשה כתיקון חכמים, או שחכמים רק אמרו עצה טובה כדי שלא תיפסל השיטה האחרונה. ועוד הוכיח מדברי **הרמב"ן עצמו** שגם הוא מודה שיש לפסול שטר שלא נעשה כתיקון חכמים, ולכן

למעשה פסק להחמיר אם כתב כיום שטר מקושר אחרי שלא נוהגים בזה.

## 2. אותיות שיכולות להזדייף

הגמרא מספרת על כמה נסיונות רמאות שנעשו בשטרות (ב"ב קסז, א):

> ההוא דהוה כתיב ביה תילתא בפרדיסא, אזל מחקיה לגגיה דבי"ת וכרעיה ושויה ופרדיסא; אתא לקמיה דאביי, אמר ליה: מאי טעמא רויח ליה עלמא להאי וי"ו? כפתיה ואודי. ההוא דהוה כתב ביה מנת ראובן ושמעון אחי, הוה להו אחא דשמיה אחי, אזל כתב ביה וי"ו ושויה ואחי; אתא לקמיה דאביי, אמר ליה: מאי טעמא דחיק ליה עלמא להאי וי"ו כולי האי? כפתיה ואודי.

במקרה הראשון ניסו לשנות מ"שליש בפרדס" ל"שליש ופרדס", ובמקום אחר ניסו לשנות את המשפט "ראובן ושמעון אחי" ל"ראובן ושמעון ואחי [שם של אח נוסף]", ואביי גילה את זה. בעקבות זאת כתב **הטור** שאם הדיין רואה שיש שינוי באותיות (אותיות מרווחות מדי או שינה אות אחת לאחרת) צריך לדקדק בו היטב, ויכול להכריח את בעל השטר לומר את האמת אם יש צורך. ועוד כתב בשם **הרמ"ה** שבגלל זה הסופר צריך להיזהר שאותיות השטר יהיו דומות זו לזו והכתב יהיה מיושר ושווה ולא יצופף או ירווח בחלק מהמקומות. וגם העדים צריכים לדקדק בשטר ולראות שנכתב היטב.

ועוד כתב שאם צריך לכוף את בעל השטר כדי שיודה באמת – יש לעשות זאת. והוסיף שהדיין צריך להתערב ולחשוד בבעל השטר יותר מבעל דינו השני כאשר רוצה לגבות מלקוחות או מיורשים מפני שיש עניין לטעון בשבילם (כמבואר בגמרא בגיטין נח, ב), אבל אם גובה מהלווה או המוכר עצמם והם לא טוענים לשקר – לא צריך לטעון במיוחד. אמנם **הטור עצמו** כתב שהדיין צריך לטעון לכל אחד כדי להוציא את הדין לאמיתו. **הסמ"ע** ו**הש"ך** כתבו שאין ביניהם מחלוקת, כי הרמ"ה כתב שאין לטעון לנתבע כאשר הוא לא טען בעצמו, והטור בא לומר שאם הנתבע טוען שאינו חייב כסף, גם אם לא הסביר מה הריעותא המדויקת – יש לטעון לו.

**הנימוקי יוסף** דייק מהסיפור שאם בעל השטר לא היה מודה השטר היה כשר, ומדובר שם שהמחיקה לא היתה ניכרת ולכן לא תלו בה. ומכאן שכל דבר שאפשר לתלות במחיקה תולים. אמנם בכל זאת כדאי לקיים גם אותם כדי לצמצם אפשרויות הערמה.

ו**מהרי"ל** המליץ לא לכתוב שטרות על גליונות רחבים כי אפשר להוסיף שם תוספות וזיופים.

**השו"ע** (מב, ג) פסק את כל דברי הרמ"ה, והזכיר ביש אומרים את דעתו שיש לטעון רק ללקוחות ויורשים ולא ללווה או מוכר. ו**הרמ"א** הזכיר את דברי הנימוקי יוסף, שכל דבר שאפשר לתלות אותו במחיקה – תולים.

## 3. מספרים שיכולים להזדייף

הגמרא (ב"ב קסז, א) מלמדת כיצד ניתן להימנע מזיופים של מספרים:

> אמר אביי: מתלת ועד עשר לא לכתוב בסוף שיטה, דלמא מזייף וכתב, ואי איתרמי ליה - ניהדריה לדבוריה תרין

> תלתא זימני, אי אפשר דלא מיתרמי ליה באמצע שיטה.

אביי מלמד שאין לכתוב מספרים (בלשון נקבה, בהם אין ה' בסיום. **תוספות**) בסוף שטר מפני שיש חשש שהאדם יזייף (יהפוך את המילה תלת לתלתין, ארבע לארבעין, חמש לחמשין וכו'). והוסיף שאם יצא לו כך יחזור כמה פעמים על המספר הזה, כדי שיהיה ברור מהו המספר הנכון. הדין הזה הועתק ב**טור**, שהוסיף שלא יכתוב את החשבון באותיות כמו ב' או ד', כי אפשר להפוך אותן לאחרות כמו כ' או ר'. **הנימוקי יוסף** כתב שאם כתב בסיום שטר 'תלת' ולא חזר עליו – השטר פסול מפני שהוא יכול להזדייף. מצד שני, אם בית הדין מצא שטר שכתוב בו 'תלתין' בסיום שטר – יש להכשירו, מפני שמניחים שהשטר נכתב כהוגן, וזו הכוונה האמיתית.

ו**בהגהות מרדכי** כתב שאם כתב את החשבון בגימטריא או בראשי תיבות באופן שהוא לא יכול להזדייף – השטר כשר.

**השו"ע** (מב, ד) העתיק את דברי הטור לא לכתוב מספרים בסוף שורה וגם לא לכתוב באותיות, ו**הרמ"א** הוסיף שאם כתב בלשון נקבה – השטר כשר. ועוד כתב **הרמ"א** כתב שאם כתב בלשון זכר השטר כשר, וגם את דברי הגהות מרדכי.

**הסמ"ע** כתב בשם **הרשב"ם** שיכול לכתוב בסוף שיטה אחד עשר כי קשה לזייף את זה (צריך להוסיף ו' לפני המילה עשרים), וגם את דברי הנימוקי יוסף שאם כתב תלתין כשר.

באשר לזיוף גימטריא, יש שתי אפשרויות לזייף: את האות הקטנה (למשל ג' לשנות לאות אחרת), או להשאיר רווח לידה ולהוסיף אות גדולה (ג>יג). כתבו **הלבוש והש"ך** שאם בי"ד רואה מולו י"ג בסוף שורה, השטר כשר מפני שאם העדים היו רואים שיש שם ג', הם לא היו חותמים (שהרי אפשר לזייף אותה לנ'), אין לחשוש שהיה כתוב ג' ושינה לי"ג כי העדים לא היו חותמים אם היו רואים את זה, ולכן יש להניח שזה מה שהיה כתוב. אולם **הסמ"ע** העיר שאת האות ג' אי אפשר לזייף, אבל יש להניח שהשטר כשר מפני שאם היה רווח ליד האות ג' העדים לא היו חותמים (הש"ך העיר שהלבוש כתב גם את ההסבר הזה).

ועוד כתב **הש"ך** בשם **הב"ח** שאם כתב למעלה באמצע שיטה שלוש, ואח"כ בסוף שיטה שלוש, צריך לחזור ולהחזיר באמצע שיטה, כי אלמלא כן יוכל לזייף את מה שבסוף השיטה, וכאשר יש סתירה הולכים אחר התחתון. וכתב **הש"ך** עצמו שאין דבריו מוכרחים (כנראה כי כשתהיה סתירה ידקדקו ויראו את הזיוף).

## ג. סתירות בין תחתון לעליון

### 1. סתירה בסכום

#### *i. יסוד הדין*

הגמרא (ב"ב קסה, ב) מלמדת מה יש לעשות בשטר שיש בו סתירות בין חלקיו השונים:

> כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה מאתים, מלמעלה מאתים ומלמטה מנה - הכל הולך אחר התחתון. א"כ, למה כותבין את העליון? שאם תמחק אות אחת מן התחתון - ילמד מן העליון.

אם כן, עיקר השטר הוא מה שכתוב בו למטה ולכן אם יש סתירה בין החלקים השונים יש

ללכת אחרי התחתון. לכך יש לצרף את דברי הגמרא (ב"ב קסב, א) שלא לומדים משיטה אחרונה מחשש רמאות. לכן בעצם לומדים מחלקו התחתון של השטר כל עוד לא מדובר בשיטה אחרונה.

וכתבו **הגהות מיימוניות** שמדברי הגמרא שיובאו להלן אפשר לראות עד כמה השתדלו לקיים שטרות עם סתירות, ולכן בכל פעם שיש סתירה בין העליון לתחתון יש ללמוד מהתחתון רק כאשר אי אפשר לקיים את העליון והתחתון. וכל שכן אם סמוכים זה לזה שיש ליישב אותם, מפני שלא מקובל לטעות בסמיכות קרובה כל כך. **הב"י** דייק מלשון **הטור** שגם הוא סבור כך, וכך גם כתב **מהרי"ק**.

**השו"ע** (מב, ה) פסק שאם יש סתירה בין מה שכתוב למעלה למה שכתוב למטה – אם אפשר לקיים את שניהם – מקיים, ואם לא – הולכים אחרי התחתון, בתנאי שלא מופיע בשיטה אחרונה.

כתב **הפת"ש** בשם **שו"ת חוט השני** שיש להסתפק האם הולכים אחר התחתון רק בחזרה בסכום הכסף או גם בסתירה בין חבית יין לחבית שמן, או שבמקרה כזה יש לפסול לגמרי. עוד כתב שם שכל זה בחזרה התלויה בבעלי הדבר (סכום), אבל בחזרה התלויה בעדים (כמו שינוי בזמן הכתוב בשטר), השטר פסול.

ועוד כתב **הפת"ש** בשם **שו"ת שבות יעקב** שאף שכותבים בשטרות שנשבע שבועה חמורה ואם כן לכאורה כשיש ספק היה צריך להחמיר וללכת לטובת הנשבע, אין אומרים כן אלא יד בעל השטר על התחתונה כיוון שהשני מוחזק בכסף. ועוד, שאינו נשבע באמת, אלא מקבל על עצמו כאילו נשבע לעניין תוקף העניין, אך לא שיהיה חמור כמו שבועה ממש. ועוד כתב **הפת"ש** בשם **רע"א** ששטר שכתוב בו שכל לשון תתפרש לטובת בעל השטר, עושים כן רק בספקות בפירוש לשון השטר, אבל בספקות הנובעים מספיקא דדינא יד בעל השטר על התחתונה, אא"כ הספיקא דדינא נובע מספק בפירוש לשון השטר, שאז ידו על העליונה (אלא אם כן נהגו אחרת).

### ii. *מקומות שהסתירה לא מפריעה*

סתירה באותו משפט – מובא בגמרא (ב"ב קסה, ב): "כתוב בו זוזין מאה דאינון סלעין עשרין – אין לו אלא עשרין; זוזין מאה דאינון תלתין סלעין – אין לו אלא מנה". הסבירו **הר"י מיגאש והריטב"א** שבמקרים אלו יש סתירה ברורה בתוך משפט אחד ועל כך הגמרא אומרת שיש לקחת את הסכום הנמוך, מפני שבמקרים אלו אפשר לומר שהתכוון לגבות מטבעות גרועים מהסכום הגבוה שהם יכולים להשתוות לסכום הנמוך. וכך כתב **השו"ע** (מב, ה).

למטה כתוב פחות – כתב **הנימוקי יוסף** בשם **הרא"ה** שאם למעלה כתוב סכום גבוה ולמטה סכום נמוך, אפילו בשיטה אחרונה, יש ללכת אחרי מה שכתוב למטה מפני שהדבר הוא לחובתו של המחזיק בשטר. והעתיק אותו **הרמ"א** (מב, ה).

מפרט למעלה ולמטה מסכם – כתב **הטור** בשם **הרי"ד** שאם למעלה פירט את הסכום ולמטה סיכם את הכל ואין התאמה בין הסכומים – מניחים שטעה בחישוב התחתון

והולכים אחרי העליון. **השו"ע** (מב, ה) העתיק את דבריו בשם יש מי שאומר, וכתב בסוף שנראים דבריו.

### *iii. מקרים בהם השטר פסול*

נמחק הכל למטה – כתב **הגהות אשר"י** שאם נמחק לגמרי הסכום שכתוב למטה כל השטר פסול, מפני שיכול להיות שהיה כתוב שם שהוא צריך לתת דינר אחד בלבד. והעתיק אותו **הרמ"א** (מב, ה).

## 2. חסרון או מחיקה של אות או שתיים

במשנה ובגמרא (ב"ב קסה, ב; קסו, ב ע"פ **תוספות**) מצאנו דין עם שתי גרסאות: לפי גרסה אחת כותבים את העליון כדי שאם תמחק אות אחת מן התחתון ילמד תחתון מעליון, כגון חנני וחנן (אפילו אם בשם העליון היו רק שתי אותיות), אבל אם נמחקו שתי אותיות כגון חנני וחנ אין למדים תחתון מעליון אף אם שתי האותיות הם שליש מילה, והשטר פסול (לא מקבלים שטר עם מחיקת שתי אותיות). לפי גרסה שנייה כותבים את העליון כדי שאם תחסר אות אחת מן התחתון יילמד תחתון מעליון, אבל אם חסרות שתי אותיות (ללא מחיקה) כגון חנני וחנ יינתן השטר לחן, כי אין הסופר משמיט שתי אותיות, וכנראה שחזר בו.

| |
|---|
| יש לשים לב שאם מדובר במחיקת שתי אותיות – השטר פסול, ואם מדובר בחסרון שתי אותיות – יש לתת למי ששמו תואם מה שכתוב בתחתון, ולא לפסול את כל השטר. |

מבואר **בב"י** שאין מחלוקת לדינא בין הגרסאות אלא רק איך לפרש את המשנה והגמרא, ולמעשה יש לקבל את שתיהן ולחלק בין מחיקה של שתי אותיות לחסרון. וכן פסקו **הטור והשו"ע** (מב, ו) את שני הדינים הללו.

**הב"י** הוסיף שכאשר חיסר או מחק אותיות למטה מדובר באחד משני מקרים: א. שטר מתנה, הלוואה או מכירה שכתוב למעלה חנני ולמטה חן, והשטר נמצא אצל שליש והוא לא יודע למי לתת. ב. אדם הוציא שטר חוב שחייבים לו כסף, כאשר למעלה כתוב חנני ולמטה חן. בשני המקרים הללו יש לפנות לחן ולא לחנני.

**הד"מ** דייק שאם המלווה הוא חנני והשטר נמצא אצלו, למרות שלמטה כתוב חן – חנני הוא זה שיגבה ולא חן. **הסמ"ע** העתיק את הדין הזה. אולם **הש"ך** העיר שבב"י הדיוק הזה לא מובא, ובאמת כאשר השטר נמצא אצל חן הוא יכול לגבות, אבל אם נמצא אצל חנני לא ניתן לגבות, מפני שאם חזר בו (ולכן מחק למעלה) יש לתת לחן, ואם היה חסרון של שתי אותיות (וכתוב למטה חן ולא חנני) הוא גם פסול.

מקרה נוסף – **המ"מ** כתב ש**בירושלמי** (ב"ב י, ג) הסתפקו מה הדין אם כתב למעלה חנן ולמטה נני, האם אפשר ללמוד זה את זה, והדבר לא הוכרע. **הב"י** כתב שאין לגבות בשטר הזה, ואם מדובר בשטר מתנה אין לתת לאף אחד, מפני שהמוציא מחברו עליו הראיה, והעתיקו **הסמ"ע**.

## 3. ספל למעלה וקפל למטה

מבואר בגמרא (ב"ב קסו, ב) שאם כתוב ספל למעלה וקפל למטה הולכים אחר התחתון (**תוספות** פירשו שספל הוא כלי גדול יותר

מקפל, וי"א שהוא כמות גדולה יותר), והסתפק רב פפא מה הדין בקפל למעלה וספל למטה – האם אפשר לתלות שהיה כתוב קפל גם למטה אלא שזבוב מחק את רגל ה'ק' והפכה ל'ס'. הגמרא מסיימת בתיקו, ועל כן פסק **הטור** שיד בעל השטר על התחתונה ולכן יכול לגבות רק קפל. וכך פסק **השו"ע** (מב, ז), **והרמ"א** הוסיף שספל גדול מקפל.

**הסמ"ע** הסביר שיש שתי דעות מה הזבוב יכול לעשות: א. לדעת **רשב"ם** הוא יכול לקצר את האות ק' לס' ולא להיפך. ולכן כאשר כתוב ספל למעלה וקפל למטה מבינים שזה קפל, גם אם קפל היה גדול מספל (בכל מקרה ניתן לתלות שהוא חזר בו). ב. לדעת **הרמב"ם** הזבוב יכול לשנות גם ס' לק', ולכן לדעתו צריך ללכת אחרי קפל בגלל שזה השיעור הפחות והוא מה שכתוב למטה.

והוסיף **הב"י** שאם מדובר בשטר מחילה אזי לא תולים בזבוב להפסיד את המוחל בסכום גדול יותר, מפני שהמוציא מחברו עליו הראיה.

**הרשב"א** נשאל לגבי מקרה שראובן היה חייב כסף לשמעון, וכתב בו ששמעון משכן לו "מתחילת המשכונה עד סוף עלייתה" כאשר היו לו כמה קומות, ונוצר ויכוח כמה קומות הוא צריך למשכן לו. הרשב"א פסק לטובת שמעון שיש למשכן רק את הקומה העליונה מכמה סיבות: א. נכתב "עד סוף העליה" ולא סתם "העליה". ב. כך הסופר נוהג לכתוב בכל השטרות כאשר זו הכוונה. ג. הסופר שהוא אחד העדים מעיד שזו הכוונה.

## ד. אופן הגביה כשיש בעיות

### 1. אם תפס

כתב **הרי"ף** שבכל מקום שאומרים 'יד בעל השטר על התחתונה', אם בעל השטר תפס מטלטלין אין מוציאים מידו (אבל בקרקעות לא). **המ"מ** כתב שזה נכון גם כשתפס בעדים, וכך משמע בגמרא בכתובות (כ, א) לגבי ספקות בשטרות, כך שהוא לא זקוק למיגו של להד"ם כדי להשאיר אצלו (שלא כמו שטר עם דינרים סתם, אז הוא נאמן רק ללא עדים).

**הב"י** הביא בשם **ספר התרומה** ו**הרמב"ן** שזה נכון דווקא כשתפס ברשות הצד השני.

**השו"ע** (מב, ח) העתיק את דברי הטור. מ**הסמ"ע** משמע שזה נכון גם כאשר תפס שלא ברשות, אבל **הש"ך** כתב שאין מחלוקת בין הפוסקים, כי הרמב"ן עסק במי שטוען שמא ובא לזכות מכוח השטר, והחולקים עסקו במי שטוען ברי. ועוד כתב שלא נאמן גם לגבי פירות קרקע וגם כאשר טוען ברי.

<u>בירור דעת מהרי"ק</u>

כעת נעיין בשיטתו של **מהרי"ק**, שלכאורה סותרת את שאר הראשונים. הוא כתב:

> כשהלשון תלוי ומסופק יד בעל השטר על התחתונה ואפילו כשהלשון משמע קצת כדברי בעל השטר ואפילו כשהוא מוחזק אם בא להפקיע בשטר מה שהוא מחוייב בדין אומרים יד בעל השטר על התחתונה.

אם כן, אומרים שיד בעל השטר על התחתונה גם כאשר בעל השטר רוצה להפקיע את החיוב שלו כאשר הוא מוחזק, ולכן לכאורה ברור שאם הוא יתפוס מהצד השני – לא

יהיה נאמן. **בדק הבית** תמה מדוע הוא פוסק כנגד שאר הראשונים, אם לדעתם כאשר תפס לא מוציאים ממנו, והוא אומר שמפסיד למרות שהוא מוחזק.

אולם **הש"ך** כתב שמהרי"ק לא חולק על שאר הפוסקים, אלא הוא גם מסכים שבעל השטר יכול לתפוס. הוא דיבר על מקרה שהיה עליו כבר חיוב חיצוני (לתת כסף לפדיון שבויים) והוא בא לפטור עצמו בטענת שמא מכוח ספק שבשטר, ובזה לא עוזר שהוא מוחזק בכסף, מפני ששטר כזה רעוע לא יכול לבטל את החיוב שקיים עליו.

## 2. כאשר השטר מתבטל

כתבו **הרא"ש ועוד ראשונים** שאם יש ספק בשטר, אך אם נפרש שלא לטובת בעל השטר תתבטל כל משמעות השטר, אין אומרים בזה שיד בעל השטר על התחתונה, ולכן אם כתוב בשטר שצריך לפרעו אחר הפסח, הכוונה לפסח שבא ראשון ולא אומרים שהכוונה לפסח בעוד כמה שנים.

בנוסף, **הרשב"א**, **הר"ן והריטב"א** כתבו שבלי קשר לטעם זה, כל מה שאדם מתחייב לעשותו ולא פירש מתי, יש לעשות זאת בהקדם האפשרי (כגון הבטיח לזון את בת אשתו במשך חמש שנים, יעשה זאת בשנים הראשונות).

**והד"מ** כתב בשם **מהרי"ק** שאם ניתן לתלות שהנותן טעה ונתן מתנה שלא מועילה (כגון שכתב נוסח שלא מועיל לקניין או למתנה), אומרים שיד בעל השטר על התחתונה אף שמבטל את כל השטר.

**השו"ע** (מב, ט) העתיק את דברי הרא"ש, והרמ"א העתיק את דברי מהרי"ק. ו**הש"ך** הזכיר את דברי הר"ן.

**הב"ח** סבר שמשמע מ**המ"מ** שלא תולים בטעות אפילו שיתבטל השטר (שלא כמו דברי הרמ"א), אולם **הש"ך** טען שאף אחד לא חולק עליו, וכך יש לפסוק.

בנוסף, יש מחלוקת בביאור דברי הרמ"א מה הדוגמא של הלשון שלא מועילה. **הסמ"ע** הדגים בלשון "שדה זו אתננו לו", שזו לשון שלא מועילה כלל. ו**הש"ך** חלק עליו וטען שכאן מדובר רק בלשון שמועילה לפי חלק מהפוסקים (כמו "אני מניח לפלוני"), אבל לשון שלפי כל הפוסקים לא מועילה – אין לפרשה לרעתו, וברור שהכוונה למשהו אחר.

**הפת"ש** הביא כמה דינים. במקום אחד כתב בשם **מהר"ם רוטנבורג** שרק בשטר אומרים שאם הוא יתבטל אז אין לפרשו לרעת המוציא מפני שאדם לא טרח וכתב שטר סתם, אבל בדבר שנקנה בעל פה אם יש ספק תמיד אומרים שיד המוציא על התחתונה. במקום שני הוא הביא דיון בשו"ת **בית אפרים** מה הדין אם הוא התחייב לפרוע אחרי כמה שנים. בתחילה הציע לדמות את זה למקרה של מתחייב לפסח, אחר כך הציע שיש ללכת אחרי המנהג, ואם אין מנהג חייב לפרוע עד תשע שנים. במקום שלישי הוא הביא בשם כמה פוסקים שאם כותב השטר היה עם הארץ, אפשר לתלות שטעה גם בלשון שלכ"ע לא מועילה.

<u>שינוי בקניין</u> – כתבו **הד"מ והסמ"ע** בשם **תרוה"ד** שאם כתוב בסוף השטר שעשו קניין ולא כתוב 'במנא דכשר למיקנא ביה' יש

לחשוש שקנה בקניין אחר שאינו מועיל, ויד בעל השטר על התחתונה. ותמה **הש"ך** שהרי במקרה שאם נפרש כך השטר יתבטל לגמרי אז אין אומרים יד בעל השטר על התחתונה. ותירץ כמו שכתבנו לעיל שהסופר טעה וסבר שקניין אחר מועיל, ויש מחלוקת באותו קניין ולהלכה הוא לא מועיל. **הט"ז** (הובא ב**פת"ש**) חלק על תרומת הדשן וכתב שהשטר כשר כי מסתמא נעשה בקניין כשר. **והחכם צבי** כתב שגם תרומת הדשן מודה לזה, אלא שבסיפור שם היה דבר שלא נקנה בחליפין כגון מטבע.

## 3. כתיבת שטר בזמנינו

### *i. הוספות קבועות*

כתב **רי"ו** בשם **רס"ג** שנוהגים בשטרות שלנו לכתוב 'דלא כאסמכא ודלא כטופסי דשטרי', ואז בכל הלשונות המסופקות אומרים שיד בעל השטר על העליונה. אולם **הריטב"א** כתב שהמשפט הזה לא אמור להוביל למציאות של יד בעל השטר על העליונה.

כתב **הרשב"א** שאם הלשון מסופקת אבל נוטה יותר לטובת בעל השטר וסתם דעת השומעים כך – הולכים אחריו אפילו לטובת בעל השטר. **השו"ע** (מב, י) פסק את דברי רי"ו בשם הרבה מהמפרשים, והרמ"א את דברי הרשב"א.

**הפת"ש** בשם **כנסת יחזקאל וכנסת הגדולה** הביא שהרבה פוסקים חולקים על דברי רי"ו וסבורים שהמשפט הזה לא מועיל, וגם מהשו"ע זה לא נראה החלטי. עוד כתב ע"פ **הרדב"ז** ופוסקים נוספים שאומרים 'לישנא יתירא לטפויי' שאינם מפורשים בגמרא רק כדי להחזיק נכסים ולא להוציא.

ועוד כתב **הפת"ש** בשם **מהר"ם רוטנבורג** שזה דווקא בשטר, אבל אם טען טענות בבי"ד יכול לתרץ דבריו דרך אמתלא, מפני שיש לו זכות לפרש את דברי עצמו. עוד כתב **הפת"ש** בשם **שבות יעקב** שאם הלשון שבחר בה לא מקובלת באותו מקום, לא יוכל לפרש את דבריו אפילו אם כתב 'דלא כטופסי דשטרי' כדי לחזק את כוחו.

### *ii. מנהגים נוספים*

<u>ספק בסכום</u>

פסק **הטור** ע"פ הגמרא (ב"ב קסו, ב) שאם היה כתוב בו חשבון בלשון שלא מספיק ברורה ויש באותו מקום פירוש מקובל לזה, הולכים אחר המנהג שרגילים לעשות בו באותו מקום סכום חשבונם; ואם יש בזה ספק יש לתת את הסכום הנמוך. כך למשל היה שטר שכתוב בו "שית מאה וזוזי" ויש להסתפק האם הכוונה לשש מאות איסתירא (**רשב"ם ור"י מיגאש** – איסתירא=סלע=ארבעה זוזים. **ר"ח, רמב"ם וטור** – איסתירא הוא חצי זוז) ועוד זוז או שש מאות זוזים ועוד זוז, אז בהתאם לכל פירוש יתן לו את השיעור הנמוך (שש מאות פרוטות אין להסתפק כי לא נוהגים לכתוב כך). **השו"ע** (מב, טו) העתיק את הדין הזה, וכתב שיש לגבות את השיעור הנמוך.

נחלקו הראשונים מה הדין אם המלווה תפס את הסכום הגדול. **הרי"ף, תוספות, והרא"ש** כתבו שאם הוא תפס לא מוציאים ממנו אלא אם יש ראיה ברורה, **וי"א ברי"ו** סברו שאם תפס מוציאים ממנו.

<u>לשון המקום</u>

בגמרא (ב"מ קד, ב) מובא שתנאים שונים היו דורשים לשון הדיוט, וכתבו **התוספות**

**והרא"ש** שאף שלא נכתב יש להחשיב כאילו נכתב אם זה המנהג, וכן כתבו **הרשב"א והנמוק"י בשם רב האי ור"ח**. וכתב **הר"ן** שאם המנהג כך ברוב המקומות דנים כך בכל המקומות, ואם רק מיעוט מקומות אז רק באותם מקומות.

**הרמב"ם** כתב שתקנו הגאונים לכתוב בשטר 'בין מקרקעי בין ממטלטלין', וכתב שאם לא כתב כן בשטר, אם היה יודע מתקנת הגאונים ניתן לגבות, אך אם לא ידע צריך להתיישב בדבר. וכתב **הב"י** שנראה שחולק על דברי הראשונים הנ"ל (שהמנהג קובע את ההלכה), אם כי אפשר לומר שהוא מדבר דווקא על מקומות שלא פשט בהם המנהג. עוד הביא שיש שתירצו שאם נהגו כן הדיוטות מעצמם דנים אותו ככתוב אע"פ שלא כתוב, אבל אם זו תקנה מלמעלה לא (וזה שונה מגישת הרשב"א).

**השו"ע** (מב, טו) פסק את דברי הראשונים שיש להתחשב בלשון שכותבים באותו מקום. **הרמ"א** הוסיף על דברי השו"ע שהדין נכון לגבי תקנות הקהל או דבר שהוא מנהג בעיר, שיש ללכת אחריו.

וכתב **הש"ך** שטעם הדבר שגם אם לא נכתב יש לעשות כך הוא שכיוון שזה המנהג מסתמא הייתה דעתו לכך. וכתב שלפי זהו אם לא ידע מהמנהג אין דנים אותו ככתוב, ובזה מיושבים דברי הרמב"ם (והסביר שדווקא משום שתקנת הגאונים נכתבה בשטר, יכול לטעון שלא ידע ממנה, אבל אלמלא הייתה נכתבת לא היה יכול לומר שלא ידע ממנה שהרי רואה שגובים ממטלטלין).

<u>כתיבת בן ליתום</u>

כתוב ב**תשובות מיימוניות** שאדם שמגדל יתום בתוך ביתו וכתב לו שטר וקרא לו 'בני' – השטר כשר, מפני שהמגדל יתום דומה למי שהוליד אותו. כמו כן, 'בני' הוא לשון חביבות כמו 'בני לדברי הקשיבה' (משלי ד, כ). דין דומה יש למי שקורא לחמותו אמו.

**הרמ"א** (מב, טו) העתיק את החילוק הזה. **הסמ"ע** את דין החמות. **הפת"ש** כתב על דברי הרמ"א בשם **כנסת הגדולה** שזה דווקא כשאין למגדל בנים אחרים, וכן דעת **החת"ס**, שדווקא כאשר אין לו בנים הוא קורא לבנו כך. אולם **התומים** ערער על חילוק זה.

## ה. ספקות בסכום

### 1. נמחק הסכום

מובא בגמרא (ב"ב קסה, ב) שאם כתוב בשטר "כסף זוזין דאינון.. ונמחק – אין פחות משתים". לכן במקרה כזה יתן שני זוזים. וכך פסקו **הטור** ו**השו"ע** (מב, יא). כתבו **הב"ח** ו**הסמ"ע** שאם המלווה טוען בברי שהוא חייב לו יותר – הלווה יישבע היסת כפי שיתבאר להלן.

לגבי תפיסה במקרה כזה ראה להלן.

### 2. לא כתוב סכום

#### *i. יסוד הדין*

מבואר בגמרא (ב"מ ד, ב) שאם לא כתוב בשטר מהו הסכום אלא 'סלעים', הלווה אומר שחייב שתיים והמלווה אומר חמש, כיוון שמעיקר הדין חייב רק שתיים, אין כאן שבועה מהתורה כדין מודה במקצת (שהרי השטר משעבד קרקעות ולא נשבעים עליהן), ולכן חייב רק שבועת היסת.

כתב **המ"מ** שאם המלווה תפס את הסכום שהוא טוען בעדים אזי מוציאים מידו (אם תפס ללא עדים היה לו מיגו שלא לקח).

**הב"ח** הסביר שהיות וכתוב שם 'דינרים' או 'סלעים' כאילו כתוב שם שחייב לו רק שתיים, ולכן אם המלווה תפס יותר עליו להחזיר, שהרי לשון השטר מסייעת לו. כל הדין הזה בניגוד למקומות אחרים בהם יש סתירות והכרענו שיד בעל השטר על התחתונה, שבהם נפסק שאם בעל השטר תפס – לא מוציאים ממנו, כי לא ברור מה האמת.

**הב"י** דייק מסדר הדברים של **הטור** שגם הוא סבור כך לגבי התפיסה.

**השו"ע** (מב, יב) פסק את דברי הגמרא ואת המ"מ. **הסמ"ע** ציין שבמקום אחר (פח, לב) פסק **השו"ע** שאם הלווה טוען שחייב שלוש הוא לא צריך להישבע מפני שהוא כמשיב אבדה כאשר הוסיף על השתיים שהיה חייב לתת.

וכתב **הש"ך** שכל זה שייך רק כאשר מדובר בשטר הלוואה והוא טוען שברי לו שהלווה לו יותר – נאמן כשתפס כשלא בעדים. אבל אם מדובר בשטר חיוב והצד השני תפס שלא בעדים – גם אז מוציאים ממנו, מפני שלא יכול לטעון ברי שהתחייבו לו לסכום כזה.

<u>תפיסה כשנמחק הסכום</u>

נחלקו אחרונים מה הדין כאשר המלווה תפס את הסכום כאשר נמחק הסכום. **הסמ"ע** כתב שנראה שתועיל תפיסה, מפני שבמקרה שכתוב רק 'סלעים' לשון השטר מחזקת את הלווה (שהרי אפשר ש'סלעים' זה רק שתיים), שלא כמו כאשר הסכום נמחק (אז באמת אפשר לתלות ביותר). והוסיף שמהדיוק של הב"י בדברי הטור לא משמע כך, שהרי הוא דייק שבשני המקרים הללו לא מועילה תפיסה.

אולם **הש"ך** כתב שבמקרה של מחיקה יש ללכת לרעת בעל השטר, כדי למנוע מאנשים למחוק את הסכום.

### *ii. שובר ללא סכום*

באשר לשובר שכתוב בו שפרע לו 'דינרים' ולא כתוב כמה נחלקו הדעות (הובאו ב**נימוקי יוסף**), שלדעת **הרא"ה** יש לומר שיד בעל השטר על העליונה, ולכן מניחים שפרע לו את כל הסכום. **הסמ"ע** הסביר שהיות ונפסק שכאשר יש ויכוח אם בעל השטר תפס – לא מוציאים ממנו, כל שכן שאם יש ללווה שובר יש לומר שידו על העליונה ואי אפשר להוציא ממנו למרות שהשובר שלו לא טוב.

אולם **הריטב"א** סבור שגם כאן יד בעל השטר על התחתונה, ולכן נחשב שפרע לו רק שני דינרים, וכך כתב **הד"מ** בשם שו"ת **הרא"ש**, ומשמע ממנו שגם **מהרי"ק** סבור כך. כמו כן, **הב"ח** כתב שלפי סברת המ"מ, שאם כתוב 'סלעים' בפשטות הכוונה לשתיים, יש לומר שגם בשובר שנמחק בו הסכום יד בעל השטר על התחתונה ויש להניח שפרע רק שתיים.

לאחר שהשו"ע כתב שבכל המקרים הלא ברורים אומרים שיד בעל השטר על התחתונה, **הרמ"א** (מב, ח) פסק שכל שכן שכאשר יש ויכוח על משמעות שובר יש לפסוק כשיטת הרא"ה שיד בעל השובר על העליונה, כיון שהוא מוחזק, והוסיף שזה לא כמו מי שחולק. וגם **הש"ך** הסכים לכך.

**הסמ"ע** הקשה מהמבואר לקמן (עא, כא) שאם מלווה האמין ללווה שיאמר ששטרו פרוע, חייב הלווה להישבע כי ידו על התחתונה ואומרים שהמלווה התכוון רק לפטור אותו מתשלום אך לא משבועה. ולכן כשם ששם חייב להישבע היות והחוב מבורר והפרעון מסופק, כך לא ברור כיצד סומכים על שובר רעוע כזה. **הש"ך** תרץ שבאמת לא אומרים שהשובר הרעוע מנצח את השטר, אלא שעצם מציאות השובר מבטלת את השטר, ומה שהלווה צריך להישבע הוא לא מכוח התביעה שבשטר, אלא מכוח התביעה בע"פ, ובזה ידו על התחתונה בכך שהוא צריך להישבע.

## 3. לשונות של סוגי מטבעות

פסק **הטור** ע"פ **הגמרא** (ב"ב קסה, ב – קסו, א) שאם כתוב בשטר: פלוני לוה מפלוני כסף, נותן לו חתיכה של כסף כל שהיא, פחות שבמשקלות. כתוב בו: מטבע של כסף, אם פרוטות של כסף יוצאות באותו מקום, נותן לו פרוטה; ואם אין פרוטות של כסף יוצאות בו, נותן לו מטבע של כסף הקטן שיוצא שם.

ואם כתוב בו: דינרי כסף, או: כסף דינרי**ן**, נותן לו ב' דינרין של כסף. ואם כתוב בו: כסף בדינרי, נותן לו כסף ששה שני דינרין של זהב (דינרי=זהב, דינרין=כסף). ואם כתוב בו: זהב דינרי, נותן לו זהב פריך ששה שני דינרי זהב. ואם כתוב בו: כסף בדינרין, נותן לו שברי כסף ששה שני דינרין של כסף.

ואם כתוב בו: זהב, נותן לו חתיכה של זהב, פחות שבמשקלות. ואם כתוב בו: מטבע של זהב, נותן לו מטבע קטן היוצא של זהב. כתוב בו: זהב דינרים, או: דינרי זהב, נותן לו שני דינרי זהב. ואם כתוב בו: זהב בדינרים, נותן לו זהב שווה שני דינרין של כסף.

ו**המ"מ** כתב על פי כמה **ראשונים** שבזמן הזה אין חילוק בין אמר לו דינרין לדינרי. **השו"ע** (מב, יג) העתיק את דברי הטור, ו**הרמ"א** העתיק את דברי מ"מ וכתב שצריך לתת לו את השיעור הפחות.

**הסמ"ע** הסביר לגבי הקבוצה השניה ש'דינרי' מכוון לזהב ואילו 'דינרין' יכול להתפרש לכסף ולזהב, ולכן כאשר זה לא ברור יד על השטר על התחתונה. ואם כתוב 'דינרי כסף' או 'זהב דינרין' הרי פרש את כוונתו. ואם כתב ב' בתחילה (כמו כסף בדינרי) הרי חזר למשמעות המקורית (באותו מקרה כסף

ששווה לשני דינרי זהב, לעומת כסף בדינרים שנותן לו בכסף). ועוד כתב שיש לגרוס 'כסף דינרי' במילה המודגשת כדי לחדש ששם הכוונה לכסף בכל זאת, מפני שהכסף מפרש את המשמעות. אולם **הש"ך** כתב שאין לשנות את הגרסה מפני שאם כתב כסף דינרי זה ספיקא דדינא.

### 4. לאיזה מטבעות כיוון

מבואר בגמרא בכתובות (קי, ב) שאם לא נכתב סוג המטבע בשטר, הולכים אחר המטבע הנוהג באותו מקום בו נכתב השטר. ואם לא כתוב באיזה מקום נכתב השטר הולכים אחר המקום בו הוציאו את השטר. **הר"ן** כתב בטעם הדבר שמן הסתם השתעבד לסכום הכסף ע"פ סוג המעות במקום בו יוציאו את השטר, ולכן ישלם לפי אותו שווי, בין לקולא ובין לחומרא.

אולם **הרמב"ם** כתב שאם הלווה טוען שחייב לתת לו ממעות שהשווי שלהן נמוך יותר – חייב המלווה להישבע היסת כדי לקבל. למד ממנו הר"ן שטעם הדבר הוא משום שמסתמא הוא הניח שבמקום שהוא יפרע את השטר במקום בו הם גרו, והיות ואי אפשר לברר את זה – המלווה יישבע ואז יקבל. הר"ן כתב שלפי דבריו אם אחד הצדדים יביא ראיה שהם גרו במקום אחר בזמן הכתיבה – יש ללכת על פי זה, וסיים שטעם זה לא נראה מלשון הגמרא.

ספר **התרומה** (ח"א, ב; ד) אף הוא כתב שהטעם שיש להניח שתכננו לגבות לפי המקום שנכתב בו השטר, וממילא אם אפשר להוכיח היכן הוא – זה מכריע.

**הנימוקי יוסף** כתב בשם **הרשב"א** שאם באותו מקום יש מטבע שהוא דומיננטי יותר מהשאר (כשנוהגים להשתמש בו לאוכל וסחורה) יש לגבות ממנו, למרות שהוא שווה ערך יותר.

וכתב **המ"מ** שאם היה כתוב "מאה כסף" ולא פירט באיזה סוג מטבע מדובר – יכול לתת לו איזו מטבע שירצה.

**השו"ע** (מב, יד) פסק את הדין הזה לפי דברי הרמב"ם. תחילה הוא כתב שאם כתב סכום ולא כתב לפי איזה ארץ – יש ללכת לפי המדינה שנכתב בה, ואם זה לא ידוע יש ללכת לפי מקום ההוצאה. ואם הלווה טוען שסתם לקח לו יותר מדי כסף – המלווה יישבע. **הרמ"א** הוסיף ברוח זו שאם הלווה הביא ראיה שהיו גרים במקום אחר – נאמן. ועוד העתיק השו"ע את דינו של המ"מ לגבי מקרה שלא פירט את סוג המטבע. **הש"ך** ציין את הר"ן שחולק.

# קיום שטרות (מד)

## א. שיטה אחרונה

### 1. יסוד הדין

אחד החששות הוא שבעל השטר יוסיף פרטים לחובת הצד השני בשורה האחרונה של השטר, מפני שקשה לדרוש מהעדים לחתום בדיוק בסיום השטר. חז"ל היו מודעים לכך, ולכן קבעו שבאופן עקרוני אי אפשר ללמוד מהשיטה האחרונה. וכך מלמדת הגמרא (בבא בתרא קסא, ב):

> א"ר יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן: ...וצריך שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה, מאי טעמא? אמר רב עמרם: לפי שאין למדין משיטה אחרונה.

קבעו חז"ל שבשורה האחרונה של השטר צריך לחזור בקצרה על דברים שנאמרו כבר בשטר ולא להוסיף דברים חדשים. כך כתב **הטור** וכך פסק **השו"ע** (מד, א).

### 2. אם לא חזר

נחלקו ראשונים מה הדין אם בעל השטר לא חזר בשיטה האחרונה, האם השטר פסול. כתבו **תוספות** ו**הרא"ש** שגם אם השאיר שורה אחת ריקה ואחריה חתמו העדים – השטר פסול כולו מפני שלא נעשה כתקנת חכמים (רא"ש) או שיש לגזור על מקרים בהם ישאיר רווח גדול יותר (תוספות).

כנגדם, **המ"מ**, **הרמב"ן**, **הרשב"א**, **הר"ן** ו**הריטב"א** כתבו שדברי הגמרא הם רק בגדר עצה טובה למנוע רמאות, אבל אם לא חזר בשיטה האחרונה יש לפסול רק את אותה שיטה ולא יותר.

**השו"ע** (מד, א) פסק כשיטת הרמב"ן שהשטר לא נפסל בזה, ו**הרמ"א** כתב: "דלא כיש אומרים שהשטר כולו פסול".

נחלקו האחרונים עד כמה להרחיב או לצמצם את החומרא בדין הזה. **הסמ"ע** הביא את פסיקתו **בפרישה** להחמיר אפילו כאשר נשארה שיטה ריקה בסוף השטר, מפני שחכמים לא חילקו בדבר. **הב"ח** הוכיח למד מדברי הרמב"ם והנימוקי יוסף שאם יש שורה ריקה אין מניעה ללמוד משיטה אחרונה, שהרי אין חשש לזיוף. אמנם מדברי הרמב"ן הוא דייק שהוא מחמיר בזה גם בדיעבד, כי זה חלק מתיקון השטרות.

ו**הש"ך** האריך להוכיח שהחומרא הכפולה לגזור גם על שורה ריקה שייכת רק בשיטת הטור, שהחמיר גם כאשר לא חזר, אבל הרמב"ן שלא פסל בזה ודאי שיכשיר אם יש שורה ריקה, שהרי אין לחשוש לכלום, וכך הוא פסק.

### 3. הגבלות נוספות

#### *i. חתמו אחרי שורה וחצי*

מבוא

הגמרא (ב"ב קסג, ב) מלמדת ששטר כשר לא צריך להיות ארוך. שטר מינימלי יכול להיות באורך של שורה אחת, כאשר בחציה הראשון נכתבה תמצית העניין, ובחציה השני העדים חותמים. כמו כן, כפי שלמדנו לא תמיד העדים נהגו לחתום ממש בסמוך לשטר ארוך, וכדי למנוע זיוף חז"ל קבעו שלא לומדים משיטה זו, ומומלץ לחזור שם על מה שנאמר כבר בשטר.

עוד מלמדת הגמרא (ב"ב קסב, א) שאם העדים חתמו במרחק שתי שורות מסיום השטר – הוא פסול, מפני שיש חשש שבעל השטר יכתוב בשורה אחת דברים לטובתו, בשורה האחרונה יחזור על הדברים ויגזור את כל מה שלמעלה.

אחר כך הסתפקה הגמרא מה הדין במקרה בו יש רווח של שורה וחצי, ולבסוף הכריעה שזה כשר.

**תוספות** הסבירו שהגמרא חששה לאופני רמאות שונים, כמבואר להלן.

<u>אפשרות א:</u> אם סיים את השטר באמצע שורה ואז נשארו שורה וחצי ריקות – יש לפסול שטר זה, מפני שבעל השטר יוכל לכתוב דברים לטובתו בחצי השורה הריקה, יחזור בשורה האחרונה ואז יחתוך את מה שלמעלה.

<u>אפשרות ב:</u> אם סיים את השטר בסוף השורה ואז העדים השאירו שורה של רווח (כפי המקובל) אבל בשורה השניה חתמו באמצעה ולא בתחילתה, הסתפקה הגמרא האם יש לחשוש שבעל השטר יכתוב בשורה הריקה מה שירצה, יחזור בחצי השורה הריקה ואז יחתוך את החלק הזה. כעת נברר את צדדי הספק.

במקרה כזה, אם חצי השורה תוגדר כשורה אחרונה, אז יסמכו על השורה הריקה שבה בעל השטר יוסיף מה שירצה. זו אפשרות לא קבילה, מפני שאם נגדיר זאת כך – יש לפסול את השטר, מפני שכך בעליו יוכל לרמות.

מצד שני, אפשר לומר שבמקרה כזה כל השורה וחצי יוגדרו כחלק מהשיטה האחרונה (ולכן לא ילמדו ממנה) ואז שאר השטר יהיה כשר, שהרי אנחנו נתעלם מהשורות שאולי כוללות רמאות. למעשה תוספות צידדו להכשיר שטר כזה, מפני שמקובל שעדים מרחיקים שורה אחת, ואז חז"ל לא דרשו מהם לחתום דווקא בתחילת השורה השניה אלא יכולים לחתום גם באמצעה.

<u>אפשרות ג:</u> **הרא"ש** ביאר את דברי הגמרא באופן דומה לתוספות, אלא שהוא הוסיף עוד פרט. כאשר השטר נגמר בסוף שורה והעדים חתמו אחרי שורה וחצי, אם העדים חתמו זה אחר זה אין להכשיר שטר כזה, מפני שבמקרה כזה יש חשש שבעל השטר יכתוב בחצי השורה הריקה מה שירצה, ויחתוך את שאר השטר.

לאור זאת הוא כתב שיש להכשיר שטר כזה רק אם העדים חתמו זה מתחת זה (בצירוף ההנחה ששני עדים בשני שטרות לא מצטרפים). וכך כתב **הטור** בשמו.

<u>אפשרות ד:</u> **הרשב"א** העלה רעיון כיצד להימנע מהבעיה של אפשרות א. הוא היה מלמד את סופרי בית הדין לסיים את השטר באמצע שורה ואז העדים יחתמו בחצי השורה הנשאר. כך העדים יתרגלו שאם יבוא לפניהם שטר שנגמר באמצע שורה הם יחתמו **מיד** בסיומו ולא למטה, ואז לא יווצר מצב שבטעות ירחיקו שורה וחצי ובעל שטר יכתוב שם מה שירצה.

להלן (מה, י) **השו"ע** הביא את דבריו של הרא"ש ביש אומרים, ולכן כתב שיש לפסול את אפשרות א, וגם את אפשרות ב כאשר החתימות היו זה אחרי זה. ו**הרמ"א** הוסיף שם את אפשרות ד, ולכן אם השטר נגמר באמצע

השורה הם יכולים לחתום מיד בסיום השטר, ואז אין מניעה ללמוד גם מהשורה והחצי האחרונות, שהרי העדים לא השאירו שם מקום ריק.

כל זה כמובן מתוך הנחה שהעדים יתרגלו לנורמה שהציב הרשב"א, ובכל מקום שיראו שטר שמסתיים באמצע שורה הם יחתמו מיד.

לסיכום לפי הרא"ש והרשב"א: אפשרות א – השטר פסול, אפשרות ב – השטר פסול, אפשרות ג – השטר כשר חוץ מהשורה וחצי האחרונות, אפשרות ד – כל השטר כשר.

עד כה הסברנו כיצד נכון להדריך את העדים היכן לחתום, וכעת נברר מה בית הדין צריך לעשות כאשר הוא מקבל שטר כזה. כתב **הב"י** ע"פ **הטור** שאם השטר הסתיים בסוף שורה ואז העדים חתמו אחרי שורה וחצי – כל מה שכתוב בשורה וחצי הללו כלול בדין שיטה אחרונה ואין ללמוד ממנו (לפי שכאמור כל החלק הזה יכול להיכלל בדין שיטה אחרונה). בעצם הוא חזר על אפשרות ג, אבל לא כתב את דרישת הטור שהעדים יחתמו זה אחר זה.

**השו"ע** (מד, ג) פסק:

> אם סיים השטר בסוף שטה, והרחיקו העדים שטה שלימה, וחתמו העדים באמצע שטה שנייה, אין למדין מחצי שטה אחרונה ומשטה שלימה שלפניה.
> הגה: אם נמצא דבר כתוב בחצי שטה שלפניהם ובשטה שלפניה. ודוקא שחתמו העדים זה תחת זה, אבל אם חתמו זה אחר זה, כל השטר פסול, כדלקמן סימן מ"ה סעיף י'.

אם כן, אם סיים את השטר בסוף שורה ואז העדים חתמו אחרי שורה וחצי – אין ללמוד מהשורה וחצי הללו. ו**הרמ"א** הוסיף שזה נכון בשתי הגבלות: א. כל השורה וחצי הללו היו כתובות. ב. העדים חתמו זה תחת זה (הגבלת הרא"ש).

**הסמ"ע** ביאר שבעצם הרמ"א בא להסביר מדוע במקרה שלנו אין להכשיר את השורה וחצי האחרונות. מדובר פה **שידוע** שהעדים לא חתמו בסמוך לסיום השטר, אלא הוא הסתיים בסוף שורה, והם חתמו אחרי שורה וחצי, וכעת אנחנו רואים שהשורה וחצי הללו מלאות (כלומר הרמ"א בא לומר שהשורות הללו כתובות **עכשיו**). ממילא נשארנו עם אפשרויות ב\ג, כך שבמקור השטר הסתיים לפני שורה וחצי. וכדי למנוע את אפשרות ב, יש להכשיר רק כאשר הם חתמו זה מתחת זה.

#### *ii. אישור עדים*

כתב **הב"י** בשם **הרשב"א** שגם אם העדים מעידים שלא הרחיקו שיטה מיותרת מגוף השטר עדיין אין ללמוד ממנו, מפני שעדותם בעל פה לא יכולה לשנות לעניין זה. **הש"ך** העתיק את הדין הזה.

### 4. מתי אפשר ללמוד ממנה

#### *i. רעת מחזיק השטר*

כתב **הנימוקי יוסף** שאם השיטה האחרונה היא לרעת מוציא השטר – אפשר ללמוד ממנה גם אם כתובים בה דברים חדשים, מפני שאין לחשוש שזייף לרעתו. וכך פסק **הרמ"א** (מד, א).

### *ii. כתב יד הלווה*

בשו"ת **הרשב"א** יש דיון בשאלה מה הדין אם השטר או השיטה האחרונה כתובים בכתב היד של הלווה (שהשטר לא אצלו). במקום אחד הוא כתב שגם אם השיטה האחרונה כתובה בכתב היד של הלווה אין ללמוד ממנה. ובמקום אחר כתב שאם כל השטר כתוב בכתב היד של הלווה – אפשר ללמוד מהשיטה האחרונה, וכמו הפסק השני פסק **השו"ע** (מד, ב).

### *iii. עניינים לא חדשים*

כתב **הגהות מיימוניות** בשם **מהר"ם** שאם בשיטה אחרונה כתובים דברים שלא סותרים לגמרי את מה שנאמר לפני כן אלא רק מבהירים את מה שנאמר שם (כגון "קנו ממני בכל לשון של זכות", ועד אותו מקום לא נכתב בצורה ברורה שנעשה קניין) – אפשר ללמוד ממנו. והביא על כך ראיה מדברי הגמרא (ב"מ מז, א), שם נאמר שנוהגים לכתוב בסיום השטר "במנא דכשר למקניא ביה", והבין שזה נכתב בסופו.

והעיר **הב"י** ששיטה זו תואמת את שיטת ראשוני ספרד, הסבורים שאם לא חזר בקצרה על הנאמר בשטר – אין לפסול את כל השטר. **הש"ך** ציין שגם מ**רשב"ם** ו**מרש"י** משמע כך, אולם **מתוספות והמרדכי** משמע שמשפט כזה נחשב לדבר חדש (שכן מותר לכתוב אותו היום בשיטה אחרונה רק מצד זה שנוהגים לכתוב אחריו "והכל שריר וקיים", כפי שיתבאר כאן). כמו כן, הוא פקפק בעצם החידוש בגלל שראשונים רבים לא קיבלו אותו, והשאיר את דבריו בצריך עיון.

כנגדו **הסמ"ע** פסק שאם רק לאורך השטר נכתב שצד אחד רוצה לקנות מהשני, ורק בסוף נכתבה המילה "וקנינא" – השטר כשר כי זה לא נחשב לחידוש.

### *iv. כתוב "והכל שריר וקיים"*

מובא בגמרא כיצד היו נוהגים למנוע זיופים בגט מקושר, בו העדים נהגו לחתום כמה פעמים (ב"ב קס, ב):

> היכן עדים חותמין? רב הונא אמר: בין קשר לקשר... וניחוש דלמא זייף וכתב מאי דבעי, וחתימי סהדי! דכתיב ביה: שריר וקיים. וניחוש דלמא כתב מאי דבעי, והדר כתב שריר וקיים אחרינא! חד שריר וקיים כתבינן, תרי שריר וקיים לא כתבינן.

אם כן, כדי למנוע חשש זיופים יש לכתוב בסיום השטר "והכל שריר וקיים", וזה מעין אישור שהעדים קראו וחתמו על כל מה שהובא עד כה. אמנם הגמרא שם אומרת שניתן לכתוב את המשפט הזה פעם אחת בסיום כל השטר, ולא לחזור עליו פעמיים.

ברוח זו, כתב **התשב"ץ** ששטר רגיל שיש בו דברים חדשים בשיטה אחרונה, אבל אחריהם כתוב "והכל שריר וקיים", שהוא אישור שכל מה שנכתב עד כאן נכון, אפשר ללמוד משיטה אחרונה, כי קיים אישור מהעדים שכל מה שנכתב עד לשם נכון. גם **רשב"ם** כתב שכל האיסור ללמוד משיטה אחרונה הוא דווקא כאשר לא כתוב "והכל שריר וקיים", אבל אם זה כתוב – אין לחשוש.

וכך פסק **השו"ע** (מד, ד), ו**הרמ"א** הוסיף שלפי זה לא צריך לחזור מעניינו של השטר.

מ**הסמ"ע** משמע שהדין הזה מבוסס על פסק הרא"ש והטור (מד, ט שיובא להלן) שבימינו

נוהגים לכתוב בכל השטרות "שריר וקיים", וממילא לומדים משיטה אחרונה, ולכן גם בזמן חז"ל באמת לא היתה מניעה ללמוד משם אם כתבו באופן כזה.

אולם **הש"ך** כתב שזה לא נכון, מפני שבמקומות רבים הראשונים לא ניסו להסביר שאפשר ללמוד משיטה אחרונה בגלל שכתוב "שריר וקיים" בשיטה אחרונה. והוכיח מפוסקים רבים (ביניהם הרמב"ם, הרא"ש, הסמ"ג והטור) שאין לסמוך על הקולא הזו.

חשש זיוף

האחרונים הסבירו כיצד אפשר ליצור רשת ביטחון ולמנוע לפי שיטה זו את כל הזיופים האפשריים.

**הלבוש והסמ"ע** הסבירו: א. לא חוששים למקרה שבעל השטר יכתוב בשורה האחרונה את זכותו ואז יוסיף את המשפט, מפני שאסור לכתוב פעמיים משפט זה, כפי שראינו בגמרא (אא"כ יש שורה רווח). ב. לא חוששים שהוא ימחק את המשפט, יכתוב מה שירצה ואז יוסיף אותו למטה, מפני שנלמד להלן שאם יש מחיקה במקום "שריר וקיים" אין להכשיר שטר כזה. ג. כדי לא לחשוש שהעדים השאירו ריק את השורה האחרונה ואז הוא הוסיף את זכותו ואת המשפט, צריך להעמיד שיש שורה ריקה לפני חתימות העדים (כמובן שכל זה בזמן חז"ל, אבל בזמנינו אין לחשוש).

והקשה **הש"ך**, שהרי במקרה שרואים שיש שורה רווח ניתן ללמוד משיטה אחרונה גם אם לא כתוב שריר וקיים (ע"פ שיטתו בסעיף א), ועוד שלא נראה שהשו"ע כאן דרש להשאיר שורה כזו.

לכן פירש שהשו"ע התייחס למקרה שלא חזרו מעניינו של שטר בשורה האחרונה, אלא במקום זה העדים כתבו "שריר וקיים". אבל אם חזרו על הנאמר (כדי למנוע רמאות) וגם כתוב "שריר וקיים" הרי שיש לחשוד שהשטר לא תקין.

להלן נברר האם יש לחשוש ששינו את מיקום המילים הללו כדי להוסיף כמה פרטים.

## ב. מחקים ותלויות

### 1. יסוד הדין

הגמרא מלמדת כיצד יש להתייחס למחיקות או מילים תלויות שיש בשטר (ב"ב קסא, ב):

> א"ר יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן: כל המחקין כולן צריך שיכתוב [ודין] קיומיהון.

אם כן, בסיום השטר צריך לכתוב למטה שהאות או המילה המסוימת הזו מאושרת על ידי העדים והם מכירים את התיקון, ובסוף יש לציין "והכל שריר וקיים".

נחלקו ראשונים האם צריך לכתוב "ודין קיומיהון". **הטור** כתב שצריך לכתוב את זה מפני שכך גרס בגמרא. כנגדו, **תוספות** ציינו ש**ר"ח** לא גרס את המילה "ודין" ולכן לפי שיטתו לא צריך לכתוב אותה.

פסק **השו"ע** (מד, ה) שצריך לקיים את המחקים והתלויות, ו**הרמ"א** העתיק את דברי תוספות.

קיום באותו כתב

כתב **רשב"ם** שאפשר לקיים את המחקים בשטר רק כאשר הם כתובים בכתב דומה

לכתב של שאר השטר, אבל אם כתובים בכתב אחר אי אפשר לקיים אותם, שהרי יש חשש שהמלווה הכניס שם שתי שורות ובהן כתב מה שרוצה. וכך כתב **מהרי"ו**. **השו"ע** (מד, ז) הביא את דבריו ביש אומרים.

**והש"ך** כתב שהדבר נכון רק כאשר כתב את הקיום בסיום השטר, אז יש לחשוש שהוא כתב שתי שורות בכתב דק. אולם אם קיימו את המחיקות למעלה, אזי אפשר לכתוב בכתב דק, כי אין חשש שיכתוב שם שתי שורות.

## 2. אם לא קיים

נחלקו ראשונים מה הדין כאשר לא קיים את המחקים והתלויות שיש בשטר. **הנימוקי יוסף**, **הטור** ו**רבותיו של הרשב"א** שהתלויות הלא מקויימות לא פוסלות את השטר אלא שאין ללמוד מהם, ואילו המחקים הלא מקויימים פוסלים את השטר, שיש לחשוש שכתוב בהם משהו לרעת המתחייב (אלא אם כן אפשר לדעת מסביבת המחיקה מה נכתב שם). הם למדו את החילוק הזה מהעובדה שהגמרא ציינה שצריך לקיים את המחקים, ומשמע שאם לא קיים – פסול. את העיקרון הזה הם למדו **מהירושלמי** (ב"ב י, א) "כל מה שאתה יכול לתלות במחק תלה".

כנגדם, **הרשב"א** סבר שזה לא נכון, והביא על כך כמה ראיות. הגמרא עצמה לא יצרה חלוקה בין המחקים לבין התלויות, ולכן אין סיבה לחלק ביניהם. כמו כן, בעמוד הקודם הגמרא ציינה שאם יש מחק במקום "והכל שריר וקיים" ובשיעור כתיבת מילים אלו אזי יש לפסול את השטר, ומשמע מכאן שבמקרים אחרים – לא. לכן לדעתו באופן עקרוני גם מחקים שלא קיים אותם לא פוסלים את השטר אלא שאין ללמוד מהם.

בשו"ת הוא ציין לדברי התוספתא (ב"ב י, ה), שם נאמר "שטר שיש בו מחק או תלוי מגופו פסול שלא מגופו כשר". מכאן הוא למד שאם יש מחיקה באחד החלקים הקריטיים של השטר (הנקראים "תורף" וכוללים את השמות ואת הסכום והזמן) אזי יש לפסול אותו, אבל במקרים אחרים – לא.

גם **הרמב"ם** (להבנת **המ"מ**) סבור כך, מפני שהוא לא יצר חלוקה בין מחקים לתלויות.

**השו"ע** (מד, ה) פסק כשיטת הרמב"ם שאם לא קיים את השטר אין ללמוד מהמחקים, אלא אם כן היו בגוף השטר (מלווה, לווה וסכום). ואם יש מחיקות בזמן והם לא קוימו – השטר נחשב כשטר ללא זמן.

**הרמ"א** פסק כדעת הנימוקי יוסף. וגם **הש"ך** פסק כך. לדעתו כאשר לא מוכח מתוך השטר מה היה במחיקה – לכ"ע יש לפסול אותו, מחשש שהמלווה מחק דברים לרעתו. התוספתא באה להחמיר ולומר שאם המחיקה נמצאת בתורף, אז למרות שאפשר להבין מגוף השטר מה נמחק – עדיין יש לפסול.

באשר לשטר ללא זמן, העיר **הפת"ש** שלדעת כמה אחרונים הזמן נחשב כחלק מתורף השטר, ולכן אם יש בו מחיקה הרי שיש לפוסלו.

## 3. מקרים שונים

### *i. מחק בין השורות*

נחלקו הראשונים מה הדין אם יש מחיקה באחורי השטר או בין השורות, שזה מקום בו נהגו לציין כמה הלווה פרע מהחוב. **התשב"ץ** כתב בשם **הרמ"ה** שיש לפסול את השטר הזה, מפני שיש חשש שהמלווה מחק את סכום הפריעה. וכך כתב **הרא"ש**.

כנגדם, **הרשב"א** כתב שהשטר כשר, שמכיוון שהוא נמצא ביד המלווה יש להניח כאילו כל סכום החוב בחזקתו כל עוד לא הוכח אחרת, אולם יש לאיים עליו ולוודא שהוא לא מרמה. והביא על כך סימוכין מהתוספתא (ב"ב יא, ה), שם נאמר שאם יש מחק או גרר בגוף השטר [=בשם המלווה או הלווה או בסכום] הרי הוא פסול, ובשאר המקומות לא.

**השו"ע** (מד, ו) פסק בסתמא כשיטת הרשב"א, והזכיר את התשב"ץ. וכך פסק **הסמ"ע**. אולם **הש"ך** טען שדברי הרשב"א נשענים על ההנחה שאין משמעות לכתיבת הפרעון מאחורי השטר, ולכן לא רלוונטי אם הוא נמחק. אולם השו"ע עצמו (להלן סה, כ) פסק שאפשר לסמוך על המקומות הללו לתיעוד פרעון החוב, ולכן אם יש שם מחיקה יש לפסול את השטר ללא קיום, היות והיא קריטית. לכן למעשה הוא פסל שטר כזה.

### *ii. חשש מחיקת "והכל שריר וקיים"*

לאחר שהגמרא (ב"ב קס, ב) לימדה שאם כותבים "והכל שרירי וקיים" אין חשש לזיופים בסיום השטר, הגמרא מבררת האם יש חשש שאדם מחק את המילים "והכל שריר וקיים" כדי להוסיף דברים אחרים:

> וליחוש דלמא מחיק ליה לשריר וקיים, וכתב מאי דבעי והדר כתב שריר וקיים! הא אמר ר' יוחנן: תלויה מקויימת כשרה, מחק - פסול ואף על פי שמקוים. ולא אמרו מחק פסול - אלא במקום שריר וקיים וכשיעור שריר וקיים.

אם כן, אם במקום בו נהגו לכתוב משפט זה יש מחיקה בשיעור מילים אלו או יותר יש לפסול את השטר מחשש שבעל השטר שינה את מיקום המילים והוסיף מה שהוא רוצה. בגלל שהתקנה המקורית היא בשטר מקושר, נחלקו הפוסקים מה היקף החשש.

**הנימוקי יוסף** כתב **שהריטב"א** כתב שכל הפסול הזה לא שייך בשטר פשוט, ולכן הוא לא אמור לפסול.

כנגדו, **הנימוקי יוסף עצמו** כתב שנהגו לפסול גם שטר פשוט שיש בו את הבעיה הזו. וגם **המרדכי והטור** קיבלו את הפסול הזה, ולכן כתב הטור שיש לפסול שטר פשוט כזה רק כאשר אין מרווח של שורה אחת בין השטר לחתימות (שאז יש לחשוש ששינו והוסיפו), אבל אם נשאר מרווח של שורה אחת אין לחשוש לכך, מפני שהעדים לא מרחיקים את החתימות שתי שורות. ו**בדק הבית** כתב שזה נכון רק כאשר ידוע שהעדים מכירים את ההלכה הזו, שאין להרחיק את השטר כל כך הרבה.

**השו"ע** (מד, ח) פסק את דברי הטור בתוספת התנאי שלו בבדק הבית.

**הסמ"ע** כתב שהאיסור הזה נכון גם כאשר אין במחיקה דברים לזכות בעל השטר מפני שאין לחלק. אולם **הש"ך** חלק עליו וסבר שיש לפסול רק כאשר כתובה שם זכות לבעל השטר או שלא ניכר מה נמחק, שאז יש

לחשוש שנכתב שם תנאי שמבטל את השטר כולו.

עוד העיר **הש"ך** שאם הקיום היה בשיטה אחרונה בלי קשר היה צריך לפסול שטר כזה כי לא למדים משיטה אחרונה אפילו כשכתוב "שריר וקיים" (לשיטתו לעיל, שמא כתב שטר ללא שריר וקיים והשאירו שורה חלק לפני החתימות, ושינה דבריו למעלה וקיים אותם בשורה האחרונה). אמנם בזמן הזה, ששטר ללא שריר וקיים פסול ואפשר ללמוד בשיטה אחרונה, אכן ניתן ללמוד משם.

### iii. *העברת קולמוס*

כתב **הריב"ש** שאם יש מילה שיש עליה העברת קולמוס (נקודות מעליה) היא מוגדרת כמילה תלויה ולא לומדים ממנה, אבל שאר השטר כשר. והעיר **הב"י** שזה נכון כאשר אפשר לקרוא אותה גם כעת, אבל אם היא מחוקה דינה כמו מחק.

### iv. *קושי בקיום*

בעבר, כדי לתקן טעויות בשטרות היו שתי צורות: א. מחיקה של המילים הלא נכונות. ב. גרירה של הדיו שנמחק (ראה מנחות ל, ב). לאור זאת, כתב **הרשב"א** שאם יש שטר שמצאו בקיום שלו שהאותיות נ"ו אמורות להיות במקום בו גררו אותיות ישנות, אבל כאשר חיפשו לא מצאו שיש מקום של גרירה – השטר כשר, כי ייתכן שהגרירה היתה טובה כל כך עד שלא ניתן לזהות היכן היא. כך פסק **השו"ע** (מד, י).

### v. *אחד חתם לפני שקיימו*

נחלקו הפוסקים מה דין שטר ששכחו לקיים את המחקים שלו ואז עד אחד כבר חתם עליו. **הרשב"א** במקום אחד כתב שאם אי אפשר להשיג את העד הראשון, אפשר לציין בין החתימות שמאשרים את המחקים ואז העד השני יחתום ותו לא.

**הריב"ש** העיר שהרשב"א התיר לא לחתום שוב רק כאשר הקיום יתבצע בכתב יד אחד העדים, כי אחרת יש חשש לזיוף.

אולם במקום אחר הרשב"א וגם **הרא"ה** כתבו שיש צורך שהעד הראשון יחתום שוב אחרי כתיבת הקיום.

**השו"ע** (מד, יא) פסק כדעת הרא"ה, ולכן לדעתו צריך שיכתבו למטה שעד אחד חתם לפני הקיום ואז שניהם יחתמו שוב.

## ג. המנהג בימינו

הראשונים היו ערים לכך שבימיהם המנהג השתנה ממה שהיה מקובל בימי חז"ל. באותם ימים התחילו לכתוב את קיום המחיקות של השטר בשיטה האחרונה. הראשונים התפלאו כיצד הקדמונים התירו לעשות דבר כזה, אם ידוע מדברי חז"ל שאי אפשר ללמוד משיטה אחרונה. נאמרו על כך כמה הסברים, ונציג כמה מהם.

### 1. עיקר המנהג

**רבנו תם** סבור שבאמת המנהג לא השתנה באופן דרמטי ממה שהיה מקובל בימי חז"ל. בימיו אנשים נהגו לכתוב בשיטה אחרונה קיום מחיקות על דברים שכבר כתובים בשטר במקומות אחרים, ולכן זה לא קריטי שכותבים אותם בשיטה האחרונה, שהרי הם לא מחדשים דבר.

אולם **ר"י בתוספות והרא"ש** כתב שאכן השתנה דבר משמעותי: התחילו לכתוב בכל

השטרות הפשוטים "והכל שריר וקיים". שתי סיבות נאמרו בדבר:

א. לעיתים היו עדים שלא הכירו את ההלכה שאסור לחתום אחרי שתי שורות והיו עושים כך, ואז יש חשש לזיוף. כדי להתגבר על זה תיקנו לכתוב בסיום השטר המקורי את המשפט הזה, וממילא כבר לא ניתן יהיה להוסיף אחריו כלום (אי אפשר לכתוב את המשפט הזה פעמיים).

ב. לעיתים יש צורך להוסיף או לתקן בשטר אחרי שסיימו אותו, ורק בצורה כזו אפשר לכלול את כל התיקונים. והוסיף שמעתה והלאה יש לכתוב ככה בכל השטרות כדי לא ליצור מצב בו בחלק מהשטרות זה יהיה כתוב וחלק לא.

**הרא"ש** הוסיף שאחרי שהתקבלה הנורמה לכתוב את המשפט הזה, משמעות הדבר היא שאפשר ללמוד ממה שכתוב בשיטה אחרונה עד המשפט הזה, ולא עוד אלא שטר שלא כתוב בו המשפט הזה ייפסל, שהרי כבר התרגלו לכתוב דברים חדשים בשיטה האחרונה. ויש לציין **שהמרדכי** כתב שיש מי שמכשיר שטר שהעדים הרחיקו את החתימות שתי שורות בגלל ההקפדה על כתיבת שריר וקיים.

**השו"ע** אף הוא (מד, ט) פסק כדברי הרא"ש.

והעיר **הש"ך** בעצם המשפט "והכל שריר וקיים" מחליף את הצורך להחזיר מעניינו של שטר בשורה אחרונה. לכן עדים שמקבלים לפניהם שטר שבו לא כתוב האישור לא יוכלו לחתום עליו בצמוד לסיום שלו (מחשש שישאירו רווח שיפסול). אולם לדעת השו"ע, שקבע (כאן) ששטר שלא חזרו על הנאמר בו בשיטה אחרונה לא נפסל, אם בית הדין מקבל לידיו שטר שבו הוא רואה שהעדים חתמו בצמוד לסיום השטר – כשר (חוץ משיטה אחרונה), למרות שאין בו אישור. אמנם לדעת מי שפוסל בכל פעם שלא חזר על שיטה אחרונה, אזי אם לא כתוב האישור יש לפסול את השטר, מפני שהאישור כיום מקביל לחזרה על השטר.

## 2. חזרה כפולה על "והכל שריר וקיים"

מבואר בגמרא (בבא בתרא קס, ב) שבגט מקושר אסור לכתוב פעמיים "והכל שריר וקיים", מפני שיש חשש שבעל השטר יזייף בו כמה דברים אחרי כתיבת האישור הראשון ואז יוסיף משהו אחר.

לפי המנהג להוסיף את האישור גם בשטר רגיל, נחלקו הפוסקים מה דין שטר שכתוב בו פעמיים "והכל שריר וקיים".

לדעת **הרמב"ן** (הובא **בנימוקי יוסף**) אין לפסול שטרות פשוטים כאלו, מפני שהגמרא פסלה רק שטרות מקושרים כאלו, ודי לקיים את המחיקות.

לדעת **ר"י ברצלוני והרשב"א** כדי לחסום את האפשרות של קיום זיופים בשורה האחרונה ע"י כתיבה שניה של האישור, צריך להקפיד שבשורה האחרונה, בסמוך לאישור השני, תהיה חזרה על תוכן השטר בקצרה, וכך לא יהיה מקום לכתוב זיוף חדש. אמנם היה מקום לחשוש שנותרו שם שתי שורות ריקות (אחת לקיום הזיוף ואחת לחזרה) אבל לא חוששים שהעדים התרחקו כל כך הרבה. לחילופין, אם נשארה שורה ריקה לפני

חתימות העדים, אפשר להניח שבעל השטר לא רימה וכתב שם דברים לזכותו.

אולם **הרא"ש והטור** כתבו ששטר כזה פסול עקב החשש לזיוף. בתוך דעות האוסרים כתב **המרדכי** שאם יש מציאות בה העדים חתמו פעם אחת ואז כתבו עוד דבר והעדים חתמו שוב – אין לפסול את השטר, כי אם העדים חתמו פעמיים אין להחזיק אותם כשקרנים.

**בדק הבית** פסק כשיטת הרמב"ן והרשב"א, ששטר כזה לא פסול (אם כי לא כתב כמו מי בדיוק).

**השו"ע** (מד, ט) פסק ששטר שיש בו פעמיים את האישור – כשר, ו**הרמ"א** כתב על פי הרא"ש שלכתחילה לא יעשה כך.

ו**הסמ"ע** פירש אותו לפי האוקימתא שיש עוד שורה שם.

**הש"ך** השיג על פירוש הסמ"ע בשו"ע, שהרי השו"ע לא הזכיר שיש שורה רווח לפני החתימות, ולכן כתב שדברי השו"ע תמוהים.

כמו כן, לדעתו אין מחלוקת בין הראשונים, שכל מה שהכשיר הרב ברצלוני הוא דווקא כששני השריר וקיים אינם בשורה האחרונה, ולכן אין כל חשש. כמו כן הבין הש"ך שגם הטור, שפוסל כשיש פעמיים 'שריר וקיים', מדבר על מקרה שהם בשורה האחרונה, ולכן התקשה בדברי הטור והב"י שכתבו שיש כאן מחלוקת.

בסיום הוא הוסיף שיש הפוסלים תרי שריר וקיים אפילו שאינם כתובים בשיטה אחרונה משום לא פלוג.

**הרמ"א** (מד, יא) העתיק את דברי המרדכי, שאם יש דבר שנמצא מתחת חתימות העדים ואז הם חתמו שוב – השטר כשר.

# כתיבת שמות בשטרות (מט)

## א. היכרות עם המלווה והלווה

הגמרא מלמדת (ב"ב קסז, ב):

> כותבין גט לאיש אף על פי שאין אשתו עמו, והשובר לאשה - אף על פי שאין בעלה עמה, **ובלבד שיהא מכירן**... כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו, ואין כותבין למלוה עד שיהא לוה עמו.... כותבין שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו, ואין כותבין ללוקח עד שיהא מוכר עמו... מאי ובלבד שיהא מכירן? אמר רב יהודה אמר רב: ובלבד שיהא מכיר שם האיש בגט ושם האשה בשובר.

אם כן, הגמרא קובעת שבכתיבה של גט או שובר העדים צריכים להכיר את שני הצדדים כדי למנוע טעויות או הפסד ממון שלא כדין. לעומת זאת, לגבי שטרות אחרים לא הוזכרה חובה כזו. אי לכך נחלקו ראשונים האם יש בזה צורך.

<u>מבוא</u>

תחילה יש להקדים שקיימת ללווה אפשרות לכתוב את שטר החוב בנוכחות המלווה או בלעדיו (ב"מ יב, ב), כך שהלווה יחייב את עצמו כבר מזמן הכתיבה, למרות שאולי הכתיבה תתבצע אחר כך. אמנם הגמרא שם מציינת שאמנם יש חשש שהיא תתבצע אחרי זמן רב, בינתיים השטר יגיע למלווה ואז הוא יטרוף מהלקוחות עוד לפני שההלוואה התבצעה. הגמרא ציינה שאפשר לכתוב שטרות כאלו אם מתבצע קניין על החוב כבר בשעת הכתיבה, שאז הלווה שיעבד את נכסיו בכל מקרה. ואם לא עשה קניין, לדעת רב אסי חובה לכתוב את השטר בנוכחות המלווה ואז הוא יקבל את השטר בזמן ולא לפני כן. ולדעת אביי עצם חתימת העדים מקנה את נכסי הלווה למלווה, ולכן גם שטר ללא קניין לא חובה לכתוב בנוכחות המלווה.

**הרמב"ם** פסק כדעת רב אסי, ואילו **הרא"ש והטור** פסקו כדעת אביי.

**השו"ע** (לט, יג) פסק כשיטת הרמב"ם, ולכן שטרות עם קניין אפשר לכתוב ללא נוכחות המלווה.

לדעת **הרמב"ם והטור** לומדים משטרות אלו לכל סוגי השטרות שצריך שהעדים יכירו את שני הצדדים, בכדי למנוע מצב בו שני אנשים יעשו קנוניא על אדם שלישי.

אולם **המ"מ** כתב שבגט ושובר יש צורך להכיר את שני הצדדים מפני שאז צד אחד רוצה להפקיע מעצמו את ההתחייבות שלו, אבל בשאר השטרות לא אמורה להיות בעיה שהצד המתחייב מצהיר בגלוי שהוא חייב כסף למישהו אחר.

בעקבות זאת הוא הציע לומר שהרמב"ם עסק במקרה בו לא עשו קניין על השטר, שאז לא כותבים אותם שלא בנוכחות שני הצדדים, ולכן צריך להכיר את שניהם, אבל שטר שעשו בו קניין, שאז לא צריך לחתום עליו בנוכחות המלווה, גם הרמב"ם יסכים שלא צריך להכיר אותם. **הסמ"ע** העיר שלדעת **הרא"ש** ו**הטור**, הסבורים שבכל מקרה עם חתימת העדים מתבצע קניין מהלווה למלווה

('עדיו בחתומיו זוכים לו') אין מקום לחלק בין שטר עם קניין לשטר בלעדיו.

דעה קיצונית יותר קיימת אצל **בעל העיטור**, שכתב שהסופר גם לא חייב גם את שם הלווה והמוכר, מפני שאדם לא מעיז לרמות בצורה קיצונית כל כך. **המ"מ** כתב שאלו דברי תימה.

**השו"ע** (מט, ב) פסק בעקבות ביאור המ"מ לרמב"ם, ולכן כאשר לא נעשה בשטר קניין יש צורך שהעדים יכירו את המלווה ואת הלווה. אולם **הסמ"ע** פסק כמו פשט דברי הרמב"ם, ולכן בכל מקרה העדים צריכים להכיר את שניהם. והוסיף שכאשר המלווה נותן שובר יש חובה להכיר את שני הצדדים, כי אחרת יש לחשוש שאם יכירו רק את המלווה הוא יתן שטר ללווה שלו שיש לו מלווה אחר עם אותו שם, ואז הלווה יפטור את עצמו ממנו שלא כדין (ולא חוששים בשטר הלווה שמי שמציג את עצמו כלווה יכתוב שטר ואז יתן למלווה כדי שיגבה מאדם אחר עם אותו שם, כי אז לא יעזור שיכירו את המלווה).

## ב. אופן כתיבת השם

### 1. איזה שם לכתוב

הגמרא (גיטין לד, ב) מלמדת שבגיטין יש צורך לכתוב בצורה מדויקת את שם הבעל והאשה על מנת למנוע טעויות, ולכן אם יש לאותו אדם שם עיקרי ושם טפל, צריך לכתוב את שניהם.

כתב בספר **התרומה** שהחובה הזו קיימת דווקא בגיטי נשים מפני שאם טועים בו אפשר להגיע לאיסור תורה, אבל בשטרות רגילים אפשר לכתוב רק את השם העיקרי, וזה בתנאי שאין לחשוש שבגלל זה ניתן יהיה לטעות בינו לבין אדם אחר. ועוד כתב שגם אם כתב את השם הפחות נפוץ השטר זה בסדר. ועוד כתב שאם אדם מסוים כהן או לוי – לא חובה לציין את זה, מפני שהגמרא (ב"ב קעב, א) מלמדת שאם יש שני אנשים בעיר עם אותו שם ואחד כהן או לוי – אפשר לכתוב שהוא כהן כדי להבדיל ביניהם, ומשמע מכאן שבשאר המקרים לא צריך. כל ההלכות הללו נפסקו **בטור** ו**בשו"ע** (מט, א).

### 2. הוחזק שמו בעיר

הגמרא מלמדת (ב"ב קסז, ב) שאם אדם הוחזק בשם מסוים בעיר במשך שלושים יום – מניחים שזה השם שלו ולא חוששים שמא שינה את שמו. לאור זה כתב **הנימוקי יוסף** שאין לכתוב שטר לאדם מסוים עד שיהיה מוחזק בשם הזה שלושים יום. וגם **הטור** שאין לכתוב שטר לאדם מסוים עד שיביא ראיה שכך קוראים לו. **השו"ע** (מט, ג) פסק את דברי הנימוקי יוסף.

### 3. עדויות נוספות

#### *i. קוראים לו ועונה*

כתב **הרמ"ה** שגם אם אותו אדם לא הוחזק בעיר במשך שלושים יום, אם קוראים לו בשם מסוים והוא עונה – אפשר להניח שזה שמו כאשר יכולים להיגזר מזה דינים לחובתו. והעתיקו אותו **הטור** ו**השו"ע** (מט, ד). וביאר **הסמ"ע** שמדובר שם שהמלווה כתב שטר חוב עליו והוא רוצה להתחמק, ולא כאשר הוא כתב שטר חוב על שמו שהוא חייב למישהו אחר, כי אז יש חשש שהוא

מרמה ורוצה לחייב אדם אחר שיש לו את אותו שם.

### ii. עדות קרובים

הגמרא (ב"ב קסז, ב) מספרת:

> ההוא תברא דהוה חתים עלה רב ירמיה בר אבא, אתיא לקמיה ההיא איתתא, אמרה ליה: לאו אנא הואי, אמר: אנא נמי אמרי להו לאו איהי היא, ואמרו לי: מיקש הוא דקשא לה ובגר לה קלא; אמר אביי, אף על גב דאמור רבנן: כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק.

אם כן, ר' ירמיה חתם על אישור פרעון כתובה של אשה מסוימת ואז היא טענה שזו לא היא. הוא השיב שגם לדעתו זו לא היא, אבל העדים שהיו איתו אמרו לו שהיא הזדקנה ולכן לא מזהה אותה. הסיק משם אביי שרב ירמיה לא נפסל לעדות כאשר אמר לראשונה שזו לא היא, מפני שאין דרכו לדקדק (להלן נברר במה הוא לא מדקדק).

מכל מקום, כתבו כמה **פוסקים** (רא"ש; מ"מ בשם הרשב"א) שמוכח מהסיפור הזה שלא צריך שתהיה עדות של עד כשר שזו שמו של אותו אדם, אלא אפילו אשה או קרוב כשרים להעיד על זה, מפני שזה דבר שעתיד להתגלות.

ופסק **השו"ע** (מט, ב) שאשה או קרוב יכולים להעיד על שמו של אדם.

### iii. עדות ת"ח שטעה

אם כן, למדנו שרב ירמיה שיה את עדותו בגלל עדכון שקיבל מהעדים, ואביי היק משם שאין בזה בעיה של "כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד" מפני שאין דרכו של תלמיד חכם לדקדק. נחלקו הפוסקים מהו היקף ההיתר הזה.

**רשב"ם** ('צורבא') כתב:

> לאו אורחיה למידק להסתכל באשה כדי שיכירה יפה ויכול לסמוך על אחרים שמכירים.

הוא הסביר שהיות ותלמיד חכם לא מביט בנשים הוא לא דקדק היטב במראה אשה ולכן לא יכול היה להעיד עליה באופן מדויק. ממילא ברור שההיתר הזה רלוונטי רק לעדות אשה. וכך דייק **הב"י** (כט, א) מדברי **הטור**. אולם **רי"ו** כתב באופן כללי שהוא נאמן, ולא חילק בין סוגי העדויות. **הב"י עצמו** נטה לדברי רשב"ם. אולם כאן **השו"ע** (מט, ב) פסק כרבנו ירוחם, שהוא נאמן בכל העניינים. כנגדו, **הרמ"א** פסק כשיטת רשב"ם שהוא נאמן רק לעדות אשה ותמה על הסתירה בשו"ע.

**הסמ"ע** כתב שמלשון הרשב"ם משמע שדין זה נכון לא רק בעדות אשה, אלא גם בדברים הדומים לכך (ולכן אין סתירה בשו"ע). ממילא אדם רגיל שחתם ע"פ אחרים אינו נאמן לומר שהטעו אותו כי מסתמא חקר ובדק בעצמו, אולם ת"ח שאין לו זמן לזה כי טרוד בגרסה נאמן לומר שאחרים (אישה או קרוב) הטעו אותו וסמך עליהם. רשב"ם בא לחדש שלגבי אישה נאמן הת"ח לומר שהטעו אותו אפילו אם הוא בעצמו היה יכול לבדוק בצורה פשוטה (כגון שהיא נמצאת לפניו), כיוון שאין דרכו להסתכל בנשים, מה שאין כן אם יש לפניו איש.

**הש"ך** דחה את דברי הסמ"ע, וכתב שכשם שרי"ו כתב באופן כללי שאין דרכו לדקדק

והב"י הסביר שהכוונה לעדות אשה דווקא, גם בשו"ע אפשר להסביר שהכוונה רק לעדות שקשורה לאשה, למרות שהתנסח באופן דומה.

## ג. בעיות

### 1. טען שלא חתם על השטר

כתבו **הפוסקים** (רמב"ם; ספר התרומה) שאם יש שטר שיוצא לפנינו והלווה טוען אחת משתיים: א. הוא לא חייב בכלל, אלא מישהו רימה וכתב שטר על שמו בעוד הכוונה למישהו אחר. ב. הוא לא חייב לאותו אדם אלא לאדם אחר. במקרים אלו היות ולא ידוע שיש בעיר שני אנשים עם שמות שווים הוא לא נאמן, מפני שבדרך כלל העדים יודעים למי הכוונה ולא יחתמו סתם. פסק **השו"ע** (מט, ה) שאדם לא נאמן במקרה שיטען אחת משתי טענות אלן, וסיים שזה 'כיוון שלא הוחזקו שניים בעיר'.

**האחרונים** התקשו בלשון **השו"ע**, שכתב שהסיבה שהוא לא נאמן היא 'כיוון שלא הוחזקו שניים בעיר' כך שאם יוחזקו הוא יהיה נאמן, ואילו להלן (מט, ז) מבואר שלווה לא יכול לטעון שיוסף בן שמעון שמוציא מולו שטר הוא לא בעל חובו אלא השני, מפני שלא חוששים שהשטר נפל מהמלווה האמיתי.

**הש"ך** תירץ כאן שמדובר כשאין השטר יוצא מתחת ידו של המלווה, ולכן יהיה נאמן רק כשאין עוד אחר בעיר בשם זה. **הסמ"ע** תירץ שני תירוצים: א. הטעם 'כיון שלא הוחזקו שניים' שייך רק בטענה הראשונה שהוא טען (אם כי כתב שזה תירוץ דחוק). ב. במקרה שהוחזקו שניים צריך דרישה וחקירה לוודא שמוציא השטר לא הערים לכתוב שטר הודאה ע"י הטעיית העדים (שעמד ליד בעל החוב האמיתי בשעת ההודאה), אבל כשלא הוחזקו לא צריך.

### 2. כתיבה מחודשת של שטר

#### *i. כאשר היתה טעות*

נחלקו אמוראים בשאלה האם כאשר עדים חתמו על גט מסוים ואחר כך התברר שחתמו בטעות (גיטין סג, ב):

> ההיא דהוו קרו לה נפאתה, אזול סהדי כתוב תפאתה, אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב: עשו עדים שליחותן... אלא אמר רב נחמן: כותבין ונותנין אפי' מאה פעמים.

לדעת רב העדים כבר עשו את שליחותם בכך שחתמו על מה שראו, והם לא יכולים לחתום שוב על גט כשר. כנגדו, רב נחמן סבור שהם יכולים לחתום על גט חדש, מפני שהם צריכים לאפשר להשתמש בגט שחתמו עליו, ובגט פסול אי אפשר להשתמש. פסקו **הרא"ש והטור** כרב נחמן שהעדים יכולים לחתום שוב אם טעו בשמות או בסכומים בשטרי חוב, וכך כתב **הרשב"א**. ועוד כתב הרא"ש שגם אם לא הביאו שטר חדש, אבל הישן היה מגיע לפניו וכולם ידעו שיש שם טעות – יש להשתמש בו לפי הכוונה המקורית.

**השו"ע** (מט, ו) פסק בעקבותיהם שאם טעו בשמות או בסכום עליהם לחזור ולחתום שוב, ואף הוסיף את דברי הרא"ש שאם לא כתבו שטר אחר אבל יתברר שהוא טעות – יש ללכת לפי הכוונה המקורית. **הרמ"א** הוסיף

שגם אם העדים טעו בטעויות אחרות עליהם לתקן את השטר. **והש"ך** כתב שזה נכון רק בטעות שהיא ודאית ולא כאשר היא מסופקת.

#### *ii. כאשר לא היתה טעות*

נחלקו הראשונים האם כאשר לא היתה טעות בשטר, ומסיבה כל שהיא אחד הצדדים רוצה לכתוב אותו שוב, האם הוא יוכל לבקש מהעדים לחתום שוב, או שיש לומר שיש לעדים אשראי לחתום על שטר רק פעם אחת. מ**הרשב"א** משמע שאפשר לכתוב את רוב השטרות שוב, מפני שכאשר אחד הצדדים נותן להם הרשאה לכתוב, ההרשאה הזו היא רב פעמית. רק לגבי גיטין יש הלכה מיוחדת שצריך שהבעל יאמר להם מחדש לכתוב את הגט אם הוא אבד. הוא הוכיח את החילוק הזה מהגמרא בב"ב (קסח, ב), שם מבואר שהעדים יכולים לחתום שוב. **הד"מ** הבין שלדעתו באופן קטגורי בכל השטרות שהם לא גיטין אפשר לכתוב כמה פעמים.

כנגדו, **הר"ן** כתב שאם השטר עוד לא ניתן למלווה או כאשר עוד לא עשו קניין על החוב ניתן לכתוב את השטר מחדש, מפני שעד אותו זמן עוד לא חלה ההתחייבות ולכן העדים עוד לא סיימו את תפקידם. אבל אם נעשה קניין או השטר הגיע למלווה – לא ניתן לכתוב יותר. ו**הנימוקי יוסף** כתב שהם יוכלו לחתום על השטר שוב רק אם אחד מהם חתם, כך שלא סיימו את מסירת העדות בפעם הראשונה.

**הרמ"א** (מט, ו) הביא תחילה את דעת הר"ן ואחר כך הביא את הרשב"א. **הסמ"ע** העתיק את הנימוקי יוסף.

ו**הש"ך** תמה על הרמ"א, והאריך להוכיח שאין מחלוקת כלל בין הרשב"א והר"ן, אלא שהרשב"א דיבר על שטרות שאין בהם אחריות (כמו שטר מכירה ללא אחריות או שטר מתנה שכוחם לא גדול ולא מוציאים מלקוחות), אבל בשטר שיש בו אחריות או בשטר הלוואה, הוא מודה לר"ן שאין לכתוב שוב אלא אם כן הלווה הסכים או כשהיתה טעות.

## ד. שניים עם אותו שם

### 1. הוצאת שטר זה על זה

#### *i. יסוד הדין*

מובא בגמרא (ב"ב קעב, א) שאם יש בעיר שני אנשים עם השם יוסף בן שמעון – הם לא יכולים להוציא שטר חוב זה על זה. בהמשך (ב"ב קעג, א) מלמדת הגמרא שיש מי שחולק:

> ואלא הא דתניא: כשם שמוציאין הן שטר חוב על אחרים - כך מוציאין זה על זה, במאי קמיפלגי? בכותבין שטר ללוה ואף על פי שאין מלוה עמו קמיפלגי, תנא דידן סבר: כותבין שטר ללוה ואף על פי שאין מלוה עמו, זימנין דאזיל לגבי ספרא וסהדי, ואמר להו: כתבו לי שטרא, דבעינן למיזף מיוסף בן שמעון חברי, ובתר דכתבי וחתמי ליה, נקיטא ליה ואמר ליה: הב לי מאה דיזפת מינאי; תנא ברא סבר: אין כותבין שטר ללוה עד שיהא מלוה עמו.

אם כן, יש ברייתא בה נאמר שהם יכולים להוציא שטר חובה זה על זה, כמו שמוציאים על אחרים. הסבירה הגמרא שהדבר תלוי במחלוקת האם אפשר לכתוב את שטר ההלוואה ללא המלווה. התנא של המשנה סבור שזה אפשרי, ולכן לדעתו יש חשש

שהלווה יכתוב את השטר ואז יפנה אותו לחברו בטענה שהוא עצמו המלווה. אולם התנא של הברייתא סבור שאי אפשר לכתוב כך ולכן לא חשש שהשטר יהיה אצל האדם הלא נכון.

נחלקו הראשונים מה טעם הפסול, וממילא כיצד לסנכרן עם מה שהקדמנו. **הרשב"ם והטור** קצת שינו מדברי הגמרא, וכתבו שמי שמוצג כלווה יכול לומר לחברו שהשטר הזה היה שייך לו והוא המלווה, והוא <u>החזיר</u> אותו לחברו אחרי שפרע, וכעת הוא משתמש בו כנגדו. בפשטות לא משנה אם יש בשטר הזה קניין או לא, מפני שכל הדיון כאן על חשש אחרי ההחזרה. אמנם לשיטה זו קשה מדוע המלווה החזיר שטר שיכול לשמש כנגדו (להלן נסביר).

כנגדם, **המ"מ**, **הרשב"א** ו**הד"מ** פירשו לפי הפשט שהחשש הוא שמי שהוציא אותו הוא הלווה והוא <u>הפך את עצמו</u> למלווה. לאור מה שביארנו לעיל, החשש הזה קיים רק בשטר עם קניין שאותו לא כותבים בנוכחות המלווה, אבל בשטר ללא קניין תמיד כותבים איתו ולכן פחות יש לחשוש לרמאות.

**השו"ע** (מט, ז) מצד אחד פסק שהם לא יכולים להוציא זה על זה שטר עם קניין (כמו המ"מ), ומצד שני כתב את הטעם של הרשב"ם והטור, והקשה **הרמ"א** שדבריו סותרים.

**הסמ"ע** תירץ שהשו"ע סבור שגם לטעם הרשב"ם אין חשש בשטר שאין בו קניין, כי כיוון שנכתב בפני המלווה, הלווה חושש שהעדים יבואו וייתפס בשקרו כי הם ייזכרו מה האמת. **הש"ך** הציע להסביר אחרת.

| |
|---|
| על שטר שאין בו קניין אנחנו יודעים שני דברים משני המקורות: א. ידוע שנכתב רק במעמד שניהם. ב. שטר כזה הם יוכלו להוציא זה על זה, מפני שהוא נכתב בנוכחות שניהם.<br>ועל שטר עם קניין אנחנו יודעים שני דברים: א. ייתכן שנכתב רק בנוכחות הלווה. ב. אי אפשר להוציא אותו זה על זה. |

לכן, מלווה לא יהיה שוטה לתת שטר ללא קניין ללווה אחרי שפרע, שהרי הוא יוכל לשמש כנגדו לאחר מכן. ולכן גם אם יטען שכך היה, אפשר יהיה לגבות ממנו כנגדו, שהרי הוא לא היה אחראי.

ובאשר לשטר עם קניין, בגלל שאחד לא יוכל להוציא אותו על חברו, ולכן גם אם המלווה כתב אותו, הוא לא חשש להחזיר אותו כי ידע שלא שווה שום דבר. אמנם מתחילה הוא כתב שטר כזה כי יש מחלוקת מתי אפשר לכתוב שטר כזה, ובתחילה הוא חשב שהוא מועיל. וכדי להסביר מדוע הרשב"ם חשש לדבר רחוק כזה ולא הסתפק בחשש הפשוט, הוא הסביר שרצו לכלול מקרה שהנתבע מודה שהוא מכיר את השטר.

### *ii. גרים בעיירות שונות*

כתב **הרמב"ן** שהגמרא עסקה במקרה בו שני האנשים נמצאים באותה העיר, ואין חוששים למקרה הקיצוני בו אדם יכתוב שטר התחייבות בשמו למלווה, ואז יטען שהלווה הוא אדם בעיר אחרת עם השם הזה, ויגבו ממנו שלא כהוגן. בגלל זה לא צריך לכתוב את מקום המגורים של הצדדים.

כנגדו, **הרי"ד** כתב שרק בעיר אחת לא מוציאים אבל בשתי עיירות מוציאים, ולכן

חשוב לכתוב בשטר היכן כל צד גר, כי אם לא אחד הצדדים יוכל להתחמק ולומר שהכוונה לאדם עם שם זהה בעיר אחרת.

נחלקו אחרונים בהבנת דבריו. **הב"י** כתב שלפי הרי"ד אם אדם יטען שמי שכתוב בשטר גר בעיר אחרת – טענתו תתקבל, ולכן כדאי לכתוב בכל השטרות את שם העיר כדי למנוע את הבעיה הזו. אבל אין ללמוד משם שהשטר ייפסל אם לא יכתבו בו את שם העיר של כל אחד, והוכיח את זה מגמרא בכתובות (קי, ב) ומדברי **הרמב"ם**.

אולם **הדרישה** ו**הב"ח** הבינו שבגלל שטענה כזו יכולה להתקבל, הרי"ד סבור שכל שטר שלא נכתב בו מקום המגורים של הלווה והמלווה פסול, ודחו את ראיית הב"י ממסכת כתובות, מפני שהיא מלמדת שלא צריך לכתוב את המקום בו נכתב השטר, אבל את מגורי שני הצדדים אכן צריך.

**הרמ"א** (מט, ז) הזכיר את תחילה את דעת הרי"ד שניתן לגבות אם הם נמצאים בעיירות שונות, ואחר כך הזכיר את אלו שלא הצריכו זאת וכך שכך נוהגים. והוסיף שברור שאם כתב את שמות הערים אזי זה סימן טוב שאפשר לסמוך עליו. **הסמ"ע** נטה לומר שצריך לכתוב את שמות הערים, ו**מהש"ך** נראה שלא.

**הפת"ש** כתב ש**הבית מאיר** פסל שטר שטעו בו בכתיבת שם העיר, ואילו **רעק"א** כתב שהוא לא מכיר מי פסל שטר כזה, ובשו"ת **הרמ"א** התלבט בזה.

### iii. *תקנת אנשים אלו*

מובא בגמרא (ב"ב קעב, א) שכדי לפתור את הבעיה הזו של חוסר הזיהוי אפשר לכתוב את שמות הסבים של אנשים אלו, ואם אחד כהן או לוי אפשר לכתוב את הסימן הזה, ואפשר לכתוב גם סימנים אחרים כגון שאחד ארוך או כהה. וכך פסק **השו"ע** (מט, ז).

## 2. הוצאה של אחר עליהם

### i. *יסוד הדין*

מובא בגמרא (ב"ב קעב, א) שאדם אחר לא יכול להוציא שטר על אחד משני יוסף בן שמעון מפני שכל אחד יוכל לטעון שהחוב מכוון כלפי חברו. לדעת **הרמב"ם**, **הרשב"א** ו**הריב"ש** אם יבואו עדי השטר ויעידו שזו הכוונה – אחר יוכל להוציא שטר חוב עליהם בדומה למלווה בשטר, ואם יבואו עדים אחרים ויזהו את החתימות של הצדדים – השטר ייחשב כמלווה בעל פה. ולדעת **י"א במ"מ** עדיין זה ייחשב כמלווה על פה, מפני שמהשטר עצמו אי אפשר להוכיח למי הכוונה אלא רק בעזרת עדות חיצונית.

**השו"ע** (מט, ז) פסק כשיטת הרמב"ם, ולכן אם עדי השטר העידו עליו הוא נחשב כמלווה בשטר, ואם באו עדים אחרים זה נחשב כמלווה על פה. ו**הפת"ש** הביא מספר **שער המשפט** שבמקרה כזה אם תפס בעל השטר מאחד מהם הועילה תפיסתו.

### ii. *יש כינוי ליד השם*

נחלקו הפוסקים מה הדין כאשר כתוב בשטר "אמר לנו יוסף בן שמעון נ"ר לויתי מפלוני", האם אפשר לגבות מאותו אחד שאביו חי. **הרשב"א** כתב שבמקרה כזה הוא יהיה נאמן, שלא כמו מקרה שבו הוא עצמו כתב "אני יוסף בן שמעון נ"ר", כי אז העדים לא מעידים

באופן ספציפי על כל מילה שהוא כתב אלא באופן כללי יותר.

אולם **הב"י** כתב שאין לסמוך על הסימן הזה, מפני שאולי הוא כתב נ"ר כאשר הכוונה אליו עצמו ולא על אביו.

ו**הד"מ** הסכים עם הרשב"א, מפני שכאשר העדים מתחילים לספר הם כותבים נ"ר בסמוך לשם הרלוונטי, ולכן הדבר נחשב כסימן.

**הרמ"א** (מט, ז) העתיק את דברי הרשב"א.

**הש"ך** פסק הפוך מדברי הרשב"א. תחילה הוא הסכים לדברי הב"י שכאשר כתוב בשטר "אמר לנו יוסף בן שמעון נ"ר" אין זה מהווה ראיה שהאב חי, והביא ראיות מהמקרא והפוסקים שכינויים יכולים לעסוק בנידון עצמו למרות שהם כתובים בסוף. ועוד טען שמסתבר שהתוספת נ"ר מוסבת על האדם עצמו ולא על אביו, מפני שרוצים לברך את מי שעוסקים בו (כמו "דוד בן ישי מלך ישראל"). וסיים שאפילו אם הדבר בגדר ספק, אין בכוחו להוציא ממון.

עוד חולק הש"ך על הדין השני של הרשב"א, וסובר שבמקרה שהנוסח בשטר הוא "אני יוסף בן שמעון כהן" העדים אכן מעידים עליו שהוא כהן, ולכן אפשר לקבל את עדותם במקרה כזה לעניין זיהוי (הוא למד זאת מספק שהיה בגמרא בכתובות), אבל לא מעלין ליוחסין על פי זה.

והוא סיכם את הדינים באופן הבא. א. אם כתוב "אמר לנו יוסף בן שמעון נ"ר" ואביו של אחד חי – אין גובים על פי הסימן הזה מפני שייתכן שהברכה הולכת לאדם החי. ב. אם כתוב "יוסף נ"ר בן שמעון נ"ר" זה ודאי סימן שאפשר להוציא על פיו כי אין לטעות בכוונתו. ג. אם כתוב "אני יוסף בן שמעון נ"ר (או כהן) לויתי מפלוני" והעדים חתמו למטה – מוציאים מזה שאביו חי (אבל זה לא יועיל ליוחסין).

### *iii. אחד קטן*

כתב **הנימוקי יוסף** בשם **הריטב"א** שאם אחד משני יוסף בן שמעון היה קטן בזמן כתיבת השטר – גובים מהאחר שהיה גדול, מפני שסומכים על העדים שחתמו על השטר כאשר נעשה כהוגן ומי שהוציא אותו היה גדול (חזקה זו מבוארת בגמרא בב"ב קנה, א). וכך פסק **השו"ע** (מט, ז).

### *iv. שטר חוב משולש ושובר לא משולש*

מובא בגמרא (ב"ב קעג, א):

> נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע - שטרות שניהם פרועין וכו'. טעמא דנמצא, הא לא נמצא - מצי מפיק, והאנן ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב תנן! אמר רבי ירמיה: במשולשין. ונחזי תברא בשמא דמאן דכתיב! אמר רב הושעיא: במשולשין בשטר ואין משולשין בשובר.

המשנה מלמדת שאם נמצא לאחד שובר שכתוב בו שהחוב של יוסף בן שמעון פרוע – הוא לא יכול לגבות משניהם, ומכאן שאם לא היה לו שובר היה יכול לגבות מהם. הגמרא הסבירה שבאותו מקרה יש לו שני שטרות חוב עם השמות המדויקים של כל אחד (אז הוא יכול לגבות מהם), אבל יש לו שובר שכתוב בו רק יוסף בן שמעון. במקרה כזה הוא לא יוכל לגבות משניהם, כי כל אחד יטען שהשובר הוא שלו.

כך פסק **הטור**.

**השו"ע** (מט, ט) פסק אף הוא את הדין הזה. ובפסק שלו ושל הטור מובא שהשובר מקוים והשטרות נמצאו בין השטרות הקרועים. והקשו **האחרונים** שלקמן (סה, יח) מבואר שדי באחד התנאים. **הש"ך** כתב שיש להגיה ולגרוס 'או', כלומר שבאמת די באחד התנאים.

הסבר נוסף למשנה יש כאן.

## 3. הוצאה שלהם על אחרים

### i. יסוד הדין

מובא בגמרא (ב"ב קעב, ב):

הא הם על אחרים - יכולין, ואמאי? ליחוש לנפילה! אלא לאו שמע מינה: לנפילה לא חיישינן.

אם כן, הגמרא מדייקת מהמשנה שהם יכולים להוציא שטר על אחרים מפני שמניחים שמה שנמצא אצל אדם הוא שלו ולא חוששים לנפילה. וכך פסק **השו"ע** (מט, ז).

**הש"ך** כתב שיש מחלוקת ראשונים בשאלה מה הדין אם יוסף בן שמעון אחד טוען שהשטר הוא של חברו שבאותו שם והוא קנה את זה ממנו, כאשר **בעל המאור** פסק שהוא נאמן ואילו **הרמב"ן וספר התרומה** פסקו שלא נאמן כי אין השטר נקנה במסירה בלבד, וכך פסק הש"ך עצמו.

### ii. כשהשטר לא נמצא

כתב **הנימוקי יוסף** שאם אדם מסוים מודה שחייב ליוסף בן שמעון אבל אין לאחד מהם שטר – אי אפשר להכריח אותו לשלם לאחד מהם מפני שהוא יכול לדחות אותם. וכתב על זה **הד"מ** שאם כתבו הרשאה זה על זה אחד מהם יוכל לגבות. וכך פסק **הרמ"א** (מט, ז).

### iii. כשיש לאחד שובר

מובא בגמרא (ב"ב קעג, א) שאם אדם אחד מצא בין השטרות שלו שובר שבו כתוב שיוסף בן שמעון מאשר שאותו אדם פרע לו את חובו – שני יוסף בן שמעון לא יוכלו לגבות ממנו את חובם, מפני שיוכל לטעון לכל אחד שיש לו שובר ממנו.

וכתבו **הראשונים** (רשב"ם; רא"ש; מ"מ בשם הרשב"א) שאם שניהם יכתבו הרשאה זה לזה ניתן יהיה לגבות את אחד השטרות שלהם, מפני שהשובר בדרך כלל מיועד לחוב אחד. אולם אם הלווה יטען שהשובר אמור לכסות את שני החובות אלא שהוא דרש לכתוב שובר אחד כי הוא יספיק לשניהם – טענתו תתקבל והרשאה לא תועיל כנגד זה. **השו"ע** (מט, ז) העתיק את כל זה.

<u>האם השטרות והשוברים משולשים?</u>

כתב **הרמ"ה** שהלווה פטור רק אם השטרות אינם משולשים, כי אז אין באמת אין דרך לדעת למי הוא פרע. אבל אם השטרות משולשים והשובר אינו משולש – הוא חייב לשלם לשניהם, מפני שיש חשש שאחד המלווים כתב לו שובר כדי שהם יעשו קנוניא על בעל השטר השני ויטענו שהוא עוד לא פרע, ואז יוציאו ממנו ממון שלא כהוגן.

**הטור** כתב שאינו מבין מה מועיל השילוש לעניין זה, שהרי הם יכולים לגבות ממנו גם ללא שילוש, ולכן אין סיבה שיכתבו את זה.

**הב"י** הסכים עם הטור, והסביר שהעובדה שהשטרות כתובים בצורה מדויקת והשובר לא – מראה שכוחו חלש יותר, ולכן אין לו תוקף.

**השו"ע** (מט, ח) פסק כשיטת הרמ"ה, שאם לא השטרות משולשים ולא השוברים על בעל השובר להביא ראיה. אולם **הש"ך** פסק כשיטת הטור, והוכיח מכמה פוסקים שכוחו של השובר אכן חזק גם במקרה כזה.

## 4. גביה משדה של אנשים כאלו

מובא בגמרא (בכורות מח, א) דיון בשאלה האם בעל חוב יכול לגבות משדה שקשורה לשני יוסף בן שמעון. לדעת ר' ירמיה אם יש לאחד מהשני האנשים הללו יש חוב אצל אחר ואחר כך הם קנו שדה משותפת, אפשר לגבות משדה זו לפחות את חציה, מפני שיש חצי לכל אחד, ואותו בעל החוב יקבל. כנגדו, רבא סבר ששעבוד נכסים לבעל חוב בנוי על יסוד דין ערב, ומהערב ניתן לגבות רק אם ניתן לגבות מבעל החוב עצמו, והיות וכאן לא ניתן לגבות מבעל החוב (כפי שקבענו כאן), גם מהשדה הערב אין לגבות.

כך פסק **הטור**, ולמד משם שאם יש אדם שהוא ערב לאיש אחד או לשני אנשים בשם יוסף בן שמעון – לא ניתן לגבות ממנו כשם שלא ניתן לגבות מהם. כמו כן, דין דומה יש אם יב"ש אחד קנה מחברו את השדה שלו.

**השו"ע** (מט, י) פסק את שני הדינים הללו.

**הש"ך** כתב שהדין הזה נכון כאשר יוסף בן שמעון אחד ירש מהשני או אחד ערב מהשני. אולם **התומים** (הובא ב**פת"ש**) חלק עליו וסבר שהוא שבשני המקרים הללו אפשר לגבות.

# שאלות מבחנים

<u>סימן מב</u>

ניסן תשע"ז

**2. סתירה בשטר**
באר דין השטר הקיימת בו סתירה באופנים הבאים:
א. נכתב למעלה מנה ולמטה מאתים או להיפך.
ב. נכתב למעלה חבית של שמן ולמטה חבית של יין.
ג. נכתב למעלה שנת תשע"ו ולמטה שנת תשע"ז.

ניסן תשע"ז

**1. שטר על דבר היכול להזדייף**
תנן [גיטין כא:] אין כותבין לא על הנייר המחוק ולא על הדיפתרא מפני שהוא יכול להזדייף וחכמים מכשירין. באר שיטות הפוסקים וההלכה, בשטרות שנכתבו על דבר היכול להזדייף במקרים דלהלן:

א. גט אישה.
ב. שטר ראיה.
ג. שטר קנין.

ניסן תשע"ט

**5. דיני שטרות**
**א.** שטר שנעשה שלא כתיקון חכמים כגון שעשה שטר מקושר האם השטר כשר או לא.
**ב.** אין כותבים שטר חוב על דבר שיכול להזדייף. מדוע?
**ג.** האם כשר לכתוב עליו כשיגבו בו מיד.
**ד.** האם יש הבדל בין שטר קנין לשטר ראיה, והאם הוחזק כפרן כשטוען להד"מ בדבר שיכול להזדייף.

ניסן תשע"ט

**10. שמות ההורים:**
**א.** בן מאומץ שאינו יודע מי הוא אביו, האם כשר לכתוב בשטרות שם המאמץ.
**ב.** כתב שמו ושם חמיו וכינוהו אביו האם כשר.

<u>סימן מד</u>

ניסן תשע"ח

**3. שינוי בלא קיום**
באר כשרות השטר המופיעים בו שינויים ללא קיום העדים, באופנים הבאים:
א. מחיקת תיבות?
ב. תיקון התאריך?
ג. מחיקה מאחרי השטר, במקום שאפשר לגוזרו?

אב תשע"ח

**3. <u>שיטה אחרונה</u>**

תקנו חז"ל לחזור מעניינו של שטר בשיטה אחרונה, באר תוקף השטר במקרים הבאים:

**א.** בדיעבד, שלא חזר על עניין השטר, בשיטה האחרונה?

**ב.** כתב בסוף השטר: 'וקנינא מיניה'?

**ג.** ב' עדים המעידים שהם כתבו את השורה האחרונה?

**ד.** יש מרחק אויר מתחת לשיטה האחרונה.

ניסן תשע"ט

**4. ב' פעמים 'שריר וקיים'**

פסק ר' יהודה ברצלוני [הובא בשו"ע חו"מ מד סעי' י'] שטר שכתוב בו תרי שריר וקיים, כשר. באר קושיית הנו"כ על פסיקה זו, וכיצד יישבוה [ב' תירוצים]?

ניסן תשע"ט

**4. אין למידים משיטה אחרונה**

**א.** מדוע אין למדים משיטה אחרונה.

**ב.** מה צריך לעשות שיהא הכל כדין.

**ג.** מה הדין כשלא עשה כתיקונו האם כל השטר נפסל.

**ד.** מה הדין כשלא עשה כדין אבל יש שורה חלקה (אויר).

**ה.** באר ג' אופנים שלומדים משיטה אחרונה.

<u>סימן מט</u>

**7. ספיקות בדיני שטרות**

**א.** שטר שיש בו תיקונים או תלויות, האם צריך קיום על השינויים גם בזמנינו שכתוב בכל שטר וקנינא וכו' והכל בריר ושריר וקיים. ומה הדין אם לא קיימוהו, האם אפשר לגבות בשטר זה?

**ב.** שטר שאין בו זמן מה דינו?

**ג.** שטר שהלוה הוא כהן ולא נזכר זאת בשטר, האם הוא כשר?

תשרי תשע"ח

**6. דיני שטרות**

**א.** שטר הלואה או מלוה על פה שכתוב בו שזמן הפרעון הוא עד חג הפסח, ומגיע פסח הקרוב ותובעו המלוה, ועונה הלוה שלא כתוב באיזו שנה, והכוונה היתה לחג הפסח בעוד כמה שנים, הדין עם מי, ומה הטעם, ומה נפק"מ בין הטעמים?

**ב.** ומה הדין במלווה על פה ויש ויכוח בין המלוה ללווה מתי זמן הפרעון מי נאמן?

גמ"ח המלוה בין בשקלים ובין בדולרים וכתוב בשטר הלואה שראובן לווה סך 5,000 ושכחו לציין שקלים או דולרים, כמה יחזיר לו (באופן שאין איסור ריבית), כשההלוואה היא לזמן קצר או ארוך.

ניסן תשע"ט

– **13.** כתיבת שטרות

**א.** כידוע שבגט מקפידים על השמות במילויים וכינויים, מה הדין בשטרי חוב ויש למלוה או ללוה ב׳ שמות,
**1.** האם צריך לכתוב שני השמות או רק שם אחד.
**2.** ואם כתבו שם הטפל לבד מה דינו.
**3.** והאם צריך לכתוב גם את הכינוי.
**4.** והאם צריך לכתוב אם הוא כהן או לוי.

**ב.** **1.** ואם יש בעיר שם כשמותם, האם מועיל סימן של מספר נעליים של אחד מהם או צבע שיער וכדו׳.
**2.** והאם צריך לכתוב שם מקום הכתיבה כמו בגט או שם מקום מגוריהם.

ניסן תשע"ט

– **6.** שני שמות שווים
**א.** אם ידוע שיש בעיר שנים ששמותם ושם אבותם שוה, שכל אחד מהם שמו יוסף בן שמעון האם יכולים להוציא שטר חוב זה על זה, ומודע.
**ב.** כשמוזכר שמותם בשטר או כשלא מוזכר שמותם אלא כתוב אני הח״מ חייב למוכ״ז סך מסוים וחתם הלוה שמו.
**ג.** והאם יש נפק״מ בין שטר שיש בו קנין.
**ד.** ומה היישוב לתרץ תמיהת הרמ״א בסתירת דברי המחבר.